

बीमा ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति । २०७९ । ०६ । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. २७ । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थिति, नियमिति, प्रतस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवं बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमतिको हक हति संरक्षण गर्नको लागि बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बीमा ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर र बीमकले नेपाल बाहिर जहाँसुकै स्थापना गरेको शाखा कार्यालयको हकमा समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) "अन्य बीमा सेवा प्रदायक" भन्नाले बीमा सम्बन्धी कार्य गर्न प्राथमिकताबाट इजाजतप्राप्त बीमक वा बीमा मध्यस्थकर्ता बाहेकको अन्य व्यक्ती वा संस्था समझनु पर्छ । (ग) "आधारभूत शेयरधनी" भन्नाले बीमकको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ती, कम्पनी वा संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले एकाघरको परिवारको सदस्यले अलग अलग रुपमा एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयरको स्वामित्व लिएको भए त्यस्तो एकाघरको परिवारलाई समेत जनाउँछ । (घ) "इजाजतपत्र" भन्नाले यस ऐन बमोजिम बीमा व्यवसाय गर्न दिएको इजाजतपत्र समझनु पर्छ र सो शब्दले बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई तोकिए बमोजिमको काम गर्न दिएको इजाजतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "एकाघरको परिवार" भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने वा आफूलाई पालन पोषण गर्ने अन्य व्यक्तिसमझनु पर्छ । (च) "कार्यकारी प्रमुख" भन्नाले दफा ५७ बमोजिम नियुक्त बीमकको प्रशासकीय, व्यवस्थापकीय वा व्यवसाय सञ्चालनको जिम्मेवारी भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समझनु पर्छ । (छ) "खुद सम्पत्ति" भन्नाले बीमकको तत्काल कायम रहेको कुल जायजथाबाट चुक्ता पूँजी तथा शेयरधनीको हक लाग्ने जुनसुकै नामाकरण गरिएको जगेडा, कोष वा सञ्चति मुनाफा वा बीमकको कुनै ख्याति भए सो बाहेकको अन्य सम्पूर्ण दायित्व रकम र सङ्कलित नोक्सानी भए सो समेत कट्टा गरी बाँकी रहेको रकम समझनु पर्छ । (ज) "जीवन बीमा" भन्नाले कुनै व्यक्तिको जीवन सम्बन्धमा नजिको उमेरको आधारमा एकमुष्ट वा कसिताबन्दीमा कुनै खास रकम बुझाएमा नजि वा नजिले अख्तियारी दिएको व्यक्तिले वा नजिको मृत्यु भएको अवस्थामा बीमालेखमा उल्लेख भए बमोजिम नजिले अख्तियारी दिएको व्यक्ती वा नजिले इच्छाएको व्यक्ती वा नजिको हकवालाले कुनै खास रकम पाउने गरी बीमकले बीमतिसँग गरेको करार समझनु पर्छ ।

(झ) "तेस्रो पक्ष सहजकर्ता" भन्नाले बीमक र बीमतिबीच बीमा सञ्चालन गर्नका लागि माध्यमको रुपमा काम गर्ने इजाजतप्राप्त बीमा मध्यस्थकर्ता समझनु पर्छ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (ट) "नजिकको नातेदार" भन्नाले एकाघरको परिवार वा सासु, ससुरा, दाजु, भाई, दिदी, बहनी, भाउजु, बुहारी, साला, साली, भनाजु, काका, काकी, मामा, माइजु, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, भान्जा, भान्जी, फुपु, फुपाजु, भतजा, भतजी, भदा, भदै तथा तनिताहरूको श्रीमान, श्रीमती, छोरा बुहारी वा छोरी जवाई समेतको नातेदार समझनु पर्छ । (ठ) "नरिजीवन बीमा" भन्नाले जीवन बीमा तथा पुनर्बीमा बाहेकको बीमा समझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको जोखिम सम्बन्धमा बीमाशुल्क लई बीमालेखमा उल्लेख भए बमोजिम जोखिम स्वीकार गरे बापत कुनै खास रकम हरजाना वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न बीमकले बीमतिसँग गरेको करार समझनु पर्छ । (ड) "पुनर्बीमा" भन्नाले कुनै एक बीमकले आफूले धारण गर्ने जोखिमभन्दा बढी अंशको जोखिम पुनर्बीमकले वा अर्को बीमकले व्यहोर्ने गरी त्यस्तो बीमकसँग गरेको करार समझनु पर्छ । (ढ) "प्रस्तावित बीमा कम्पनी" भन्नाले बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी समझनु पर्छ । (ण) "प्राथमिकता" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको नेपाल बीमा प्राथमिकता समझनु पर्छ । (त) "बीमक" भन्नाले यस ऐन बमोजिम बीमा व्यवसाय गर्न इजाजतप्राप्त बीमा कम्पनी वा पुनर्बीमा कम्पनी समझनु पर्छ । (थ) "बीमा अभिकर्ता" भन्नाले बीमकको कर्मचारी बाहेक बीमकको तर्फबाट कमसिनको आधारमा काम गर्ने इजाजतप्राप्त बीमा मध्यस्थकर्ता व्यक्ती वा संस्था समझनु पर्छ । (द) "बीमा करार" भन्नाले निश्चित बीमा शुल्क भुक्तानी गरी बीमक र बीमतिबीच समझौता बमोजिम जोखिम बहन गर्ने शर्तमा गरिने लिखित समझौता समझनु पर्छ । (ध) "बीमा दलाल" भन्नाले बीमा व्यवसाय सम्बन्धमा बीमा दलालको रूपमा कार्य गर्नको लागि इजाजतप्राप्त बीमा मध्यस्थकर्ता व्यक्ती वा संस्था समझनु पर्छ । (न) "बीमा पुल" भन्नाले कुनै खास प्रकृतिको बीमा वा जोखिमका सम्बन्धमा बीमकहरूले सामूहिक

रूपमा जोखमि बहन गर्न, एकै स्थानमा बीमाशुल्क जम्मा गर्न, पुनर्बीमा व्यवस्था गर्न तथा दाबी भुक्तानी व्यवस्था गर्न स्थापति सामूहिक बीमा कोष समझनु पर्छ । (प) "बीमा मध्यस्थकर्ता" भन्नाले प्राधिकरणबाट इजाजतप्राप्त बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता वा तोकिए बमोजमिका अन्य बीमा मध्यस्थकर्ता भन्ने समझनु पर्छ । (फ) "बीमा व्यवसाय" भन्नाले जीवन बीमा व्यवसाय, नर्जिवन बीमा व्यवसाय वा पुनर्बीमा व्यवसाय समझनु पर्छ । (ब) "बीमाङ्की" भन्नाले बीमकको सम्पत्तितथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नको लागिमान्यताप्राप्त संस्थाबाट बीमाङ्कीको उपाधि हासलि गरेको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (भ) "बीमालेख" भन्नाले बीमकले कुनै पनजोखमि स्वीकार गरी बीमतिलाई जारी गरेको बीमाको लखित समझनु पर्छ । (म) "बीमा सर्भेयर" भन्नाले क्षतगिरस्त सम्पत्तितथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्ने इजाजतप्राप्त बीमा मध्यस्थकर्ता व्यक्तिलाई वा संस्था समझनु पर्छ ।

(य) "बीमाशुल्क" भन्नाले बीमा गर्दा प्रतफलको रुपमा बीमतिबाट एकमुष्ट वा कसिताबन्दी रुपमा बीमकले लनि रकम समझनु पर्छ । (र) "बीमति" भन्नाले बीमा गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले बीमा लेखबाट लाभ लनि पाउने अधिकार भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ल) "बोनस" भन्नाले मुनाफामा सरकि हुने जीवन बीमा अन्तर्गत बीमा रकमको आधारमा बीमतिलाई प्रदान गरिने मुनाफाको हसिसा वा रकम समझनु पर्छ । (व) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय समझनु पर्छ । (श) "लघुबीमा" भन्नाले न्यून आय भएका, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रूपले पछिडिएका वर्गलाई लक्षति गरी परिच्छेद-८ बमोजमि गरिने लघु बीमा समझनु पर्छ । (ष) "लेखापरीक्षक" भन्नाले लेखापरीक्षण गर्न प्रचलति कानून बमोजमि इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षक समझनु पर्छ । (स) "वर्तित्तीय स्वारथ" भन्नाले देहायका व्यक्तिलाई, संस्था, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठति संस्थाको बीमकमा संलग्नता रहने अवस्था समझनु पर्छ:- (१) सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी वा कार्यकारी प्रमुख वा नजिको एकाघरको परिवारको सदस्य, । (२) सञ्चालक मनोनति गर्ने अधिकार पाएको एकल वा संयुक्त फर्म, कम्पनी वा सङ्गठति संस्था, । (३) उपखण्ड (२) बमोजमिको फर्म, कम्पनी वा सङ्गठति संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा नजिको एकाघरको परिवारको सदस्य, वा । (४) उपखण्ड (१) वा (२) बमोजमिको व्यक्तिलाई, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठति संस्थाले कुनै अर्को एकल वा संयुक्त फर्म, कम्पनी वा सङ्गठति संस्थामा चुक्ता पूँजीको दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको रहेछ भने त्यस्तो शेयर लिएको फर्म, कम्पनी वा सङ्गठति संस्था । (ह) "वर्दिशी बीमा कम्पनी" भन्नाले वर्दिशी मुलुकमा बीमा व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त गरी नेपालभतिर बीमा व्यवसाय गर्न यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्रप्राप्त बीमा कम्पनी समझनु पर्छ । (क्ष) "व्यवस्थापक तह" भन्नाले कुनै सङ्गठति संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नर्णिय प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यवस्थापक समझनु पर्छ र सो शब्दले अन्तमि जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी कुनै सङ्गठति संस्था वा सोको कुनै शाखा वा इकाईको प्रमुखको पदमा नयुक्त व्यवस्थापक वा प्रबन्धक पदनाम धारण गरेको व्यक्तिलाई अथकिर्त द्वर्तीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो तहलाई समेत जनाउँछ । (त्र) "सञ्चालक समति" भन्नाले दफा ४७ बमोजमि गठन हुने बीमकको सञ्चालक समतिसमझनु पर्छ । (ज्ज) "सदस्य" भन्नाले प्राधिकरणको सञ्चालक समतिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (कक) "समति" भन्नाले दफा ६ बमोजमि गठन भएको प्राधिकरणको सञ्चालक समतिसमझनु पर्छ । (कख) "सामूहिक बीमा कोष" भन्नाले कुनै खास प्रकृतिको बीमा वा जोखमिका सम्बन्धमा बीमकहरूले सामूहिक रूपमा जोखमि बहन गर्न, एकै स्थानमा बीमाशुल्क जम्मा गर्न, पुनर्बीमा व्यवस्था गर्न तथा दाबी भुक्तानी व्यवस्था गर्न स्थापना गरेको सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) समझनु पर्छ ।

(कग) "स्थायी आवासीय अनुमतति" भन्नाले वर्दिशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रूपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरकिलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सटि इमगिरेन्ट भसि (डि.भि.), परमानेन्ट रेजिडिन्ट भसि (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड समझनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरकिलाई वर्दिशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दडिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्राधिकरणको स्थापना: (१) बीमा व्यवसायको नयिमनकारी नकियको रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । (२) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार नेपालभतिर वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. प्राधिकरण स्वशासति र सङ्गठति संस्था हुने: (१) प्राधिकरण अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति सङ्गठति संस्था हुनेछ र कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) प्राधिकरणले कानूनी व्यक्तिको हैसयितले प्रचलति कानून बमोजमि अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व नर्वाह गर्नेछ । ५. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतरिकित प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- (क) बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा कार्य गर्ने, । (ख) राष्ट्रिय बीमा नीतितर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्ने, । (ग) बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, । (घ) बीमा व्यवसायको लागि आवश्यक वनियिम, नर्दिशकि, मार्गदर्शन तथा आदेश जारी गर्ने, । (ङ) बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, । (च) बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धति पूँजी तथा पूँजीकोष नर्धारण गर्ने, । (छ) बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थति, नयिमति, प्रतसिप्रधी तथा

वर्गसन्नीय बनाउन आवश्यक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, । (ज) बीमा व्यवसायको विकास तथा वसिस्तारको लागि अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, अभिमुखीकरण तथा सचेतना सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने, । (झ) बीमा दायित्व निर्धारण सम्बन्धमा बीमक वरिद्ध बीमतिले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्ने, । (ञ) बीमाका विभिन्न पक्षहरूको बीचको विवाद नरूपण गर्ने, । (ट) बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, । (ठ) बीमा व्यवसायको विकासको लागि दिक्कत जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा बीमा शिक्षाको प्रवर्द्धन सम्बन्धमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (ड) बीमाको पहुँच सबै जनतासम्म पुर्याउन बीमा व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, । (ढ) बीमाको पहुँच न्यून आय भएका वर्गका जनतासम्म पुर्याउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, ।

(ण) बीमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा विकासका लागि अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय, सहकार्य गर्ने तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने, । (त) विदेशी मुलुकका बीमा नियमनकारी निकायका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, बीमा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने अन्य सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्ने, । (थ) बीमा नियमन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तथा त्यस्ता संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने, । (द) बीमति हति संरक्षण कोषको सञ्चालन तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने तथा गराउने, । (ध) बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने, । (न) बीमा सम्बन्धी नियामक निकायको हैसियतमा गर्नु पर्ने आवश्यक कार्य गर्ने । ६. समितिको गठन: (१) प्राधिकरणमा देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति रहनेछ:- । (क) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिको अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (घ) जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिको मध्येबाट एक जना - सदस्य । (ङ) निजीजीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिको मध्येबाट एक जना - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) प्राधिकरणले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले समितिको सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछ । ७. अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्ति: (१) समितिको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष नाम सफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ र सो समितिको सफारिसमा यस दफा बमोजिम अध्यक्षको नियुक्ति हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले अध्यक्षको नियुक्तिको लागि सफारिस गर्दा दफा ८ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिको मध्येबाट तीनजना व्यक्तिको नाम नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम सफारिस भएका व्यक्तिको मध्येबाट एकजनालाई अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम अध्यक्षको नियुक्ति सो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै गर्नु पर्नेछ । (५) नेपाल सरकारले दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिको मध्येबाट दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । ८. अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यता र अयोग्यता: (१) समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ:- ।

(क) बीमा, मौद्रिक, बैङ्कङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, । (ख) उच्च नैतिक चरित्र भएको, । (ग) उपदफा (३) बमोजिम अयोग्य नभएको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको सदस्यको हकमा उक्त योग्यता आवश्यक पर्ने छैन । (३) देहायका कुनै व्यक्तिको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन वा त्यस्तो पदमा बहाल रहन अयोग्य मानिनेछ: । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) बीमको कर्मचारी, सञ्चालक, परामर्शदाता वा बहालवाला कर्मचारी, । (ग) कुनै पनि बीममा आफू वा आफ्नो एकाग्रको परिवारको कुनै सदस्य आधारभूत शेरधनीको रूपमा रहेको वा वित्तीय स्वार्थ भएको वा कुनै बीमको वित्तीय स्वार्थ भएको सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेरधनी, । (घ) प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको अवस्था रहेको, । (ङ) शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको कारणले समितिमा रही सेवा गर्न असमर्थ भएको, । (च) भ्रष्टाचार, बैङ्कङ्ग वा बीमा सम्बन्धी कसुर, ठगी, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सङ्गठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको, । (छ) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेकोमा फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा नभएको, । (ज) अदालत वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नियमनकारी निकायबाट कुनै दण्ड सजाय पाएको, । (झ) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको, । (ञ) बीमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको पदबाट अलग भएको दुई वर्ष पूरा नभएको । ९. अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि: (१) अध्यक्ष र दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम नियुक्त सदस्यको पदावधि नियुक्त भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले मनासबि देखेमा अध्यक्ष वा सदस्यलाई थप एक पदावधिको लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ । १०. अध्यक्ष र सदस्यको सेवाका शर्त: (१) अध्यक्ष प्राधिकरणको पूरा समय काम गर्ने

पदाधिकारी हुनेछ । (२) अध्यक्ष वा सदस्यको पारश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. सपथ लनु पर्ने: आफ्नो पदको काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अध्यक्ष र दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजमि नयुक्त सदस्यले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री समक्ष अनुसूची बमोजमिको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको सपथ लनु पर्नेछ । १२. अध्यक्ष वा सदस्यको पद रक्ति हुने अवस्था: (१) देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन:- । (क) नजिले नेपाल सरकार समक्ष लेखित राजीनामा दिएमा, । (ख) नजि दफा ८ को उपदफा (३) बमोजमि पदमा रहन अयोग्य भएमा, । (ग) खराब आचरण, कार्य क्षमताको अभाव भएको वा पदीय जम्मेवारी पालना नगरेको आधारमा नजिलाई उपदफा (२) बमोजमि नेपाल सरकारले पदमुक्त गरेमा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा उल्लेखित आधारमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नु परेमा देहाय बमोजमिको छानबनि समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सक्नेछ:- । (क) उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले नयुक्त गरेको एकजना व्यक्तित्व- अध्यक्ष । (ख) स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र । बीमा वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएका व्यक्तित्व मध्येबाट नेपाल सरकारले नयुक्त गरेका फरक फरक क्षेत्रका दुईजना व्यक्तित्व- सदस्य । (३) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको हकमा उपदफा (२) बमोजमि छानबनि समिति गठन भएपछि छानबनिको अवधिसमाप्त नभएसम्म त्यस्तो व्यक्तित्वतः नलिम्बन हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि गठित समितिको कार्यकाल गठन भएको मितिले बढीमा तीन महिनाको हुनेछ । (५) कुनै कारणले उपदफा (२) बमोजमि गठित छानबनि समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रक्ति हुन गएमा त्यस्तो सदस्य जुन प्रक्रियाद्वारा नयुक्त भएको हो सोही प्रक्रिया बमोजमि बाँकी अवधिका लागि पूर्ति गरिनेछ । १३. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्राधिकरणको प्रमुख प्रशासकीय तथा प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीको रूपमा कार्य गर्ने, । (ख) प्राधिकरणको बीमा नीति तथा अन्य नीति, नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ग) प्राधिकरणको बीमा नीति तथा अन्य नीति, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (घ) प्राधिकरणको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, । (ङ) प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित र नियमित गर्ने, । (च) बीमक र बीमतिबीचको विवादमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । मेलमिलाप गराउने, । (छ) बीमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने, । (ज) बीमकको शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालय खोल्न स्वीकृत दिने वा बन्द गर्न आदेश दिने, । (झ) दफा १३४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) र उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमिको अधिकार प्रयोग गरी नियमन सम्बन्धी कारबाही गर्ने, । (ञ) आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरी आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने, । (ट) अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा प्राधिकरणको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वा गराउने । १४. प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्ने: अध्यक्ष र सदस्यले आफू नयुक्त भएको तीस दिनभित्र देहायका विषयमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ:- । (क) आफू संलग्न रहेको पेशा, रोजगारी वा व्यवसाय र कार्यालयको विवरण, । (ख) आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य कुनै बीमकको शेयरधनी भए वा नभएको, भएको भए लिएको शेयर संख्या, ।

(ग) आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य पछिल्लो तीन वर्षभित्र कुनै बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक वा परामर्शदाता भए वा नभएको, । (घ) आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले पछिल्लो तीन वर्षभित्र बीमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा कार्य गरे वा नगरेको, । (ङ) आफ्नो वा आफ्नो एकाघरको परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण । १५. नियमनकारी अवसरको दुरुपयोग गर्न नहुने: (१) समितिका अध्यक्ष, सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी वा लेखापरीक्षकले आफ्नो पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा नजिको जानकारीमा आएको र सार्वजनिक भएको वा नभएको कानून बमोजमि गोप्य राख्नु पर्ने कुनै सूचना सम्बन्धित व्यक्तित्व बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा सोको स्रोत खुलाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना आफ्नो वा एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यको लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (३) समितिका अध्यक्ष, सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी, लेखापरीक्षक, प्रतिनिधि वा प्राधिकरणसँग कुनै करार गरी काम गर्ने व्यक्तित्व, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनव्यक्तिले प्राधिकरणको तर्फबाट कुनै काम गर्दा प्राधिकरणको नियमनकारी अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो, आफ्नो एकाघरको परिवार वा अरु कसैलाई कुनै किसिमको लाभ, सुविधा, सहूलियत वा फाइदा लिन वा दिने हुँदैन । (४) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजमि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिनेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । १६. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटकभन्दा कम नहुने गरी आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ । तर समितिका कम्तीमा तीन जना सदस्यले समितिको बैठक बोलाउन लेखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ सदस्यले सात दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि नै बैठकमा छलफल हुने विषय समितिको सचिवले सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास

प्रतशितभन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा समितिको बैठकका लागी गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (६) समितिमा बहुमतको नरिणय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दनिन्छ । (७) समितिले आवश्यक ठानेमा बीमा सम्बन्धी वा सम्बन्धित वषियको अन्य कुनै वजिज वा पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समितिको नरिणय छुट्टै पुस्तकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तकामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तीर उपस्थिति सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (९) समितिको नरिणय समितिको सचविले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (१०) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समितिले आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ ।

१७. स्वार्थ बाझिएमा नरिणय गर्नमा बन्देज: (१) अध्यक्ष, सदस्य वा नजिको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यको वत्तीय स्वार्थ, नजिी स्वार्थ वा व्यावसायिक स्वार्थ भएको कुनै पनप्रस्ताव समितिको बैठकमा छलफल हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले बैठक शुरु हुनुभन्दा अगावै सो कुराको जानकारी समितिलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै सदस्य वा नजिको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यको स्वार्थ भएको कुनै प्रस्तावका सम्बन्धमा समितिको बैठकमा छलफल हुँदा त्यस्तो सदस्यले सो सम्बन्धी बैठकमा भाग लनि छैन । (३) उपदफा (१) वा (२) प्रतिकूल हुनेगरी भएको नरिणय त्यस्तो सदस्यको हकमा लागू हुने छैन । १८. समिति तथा उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाहीमा सहयोग पुर्खाउन आवश्यकता अनुसार अन्य समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यवधितथा त्यस्तो समिति वा उपसमिति सदस्यले पाउने सुवधि समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । १९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणको काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी नयुक्त गर्नेछ । (२) प्राधिकरणका कर्मचारीको नयुक्ती, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त, सुवधि तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) यस दफा बमोजमि प्राधिकरणको कर्मचारी दरबन्दी र पारिश्रमिक तथा सुवधि थप गर्नु पर्दा मन्त्रालयको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । प्राधिकरणको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । २०. प्राधिकरणको कोष: (१) प्राधिकरणको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) बीमा कम्पनीको स्थापना, पूर्वस्वीकृति, इजाजतपत्र प्रदान गरे बापत प्राप्त रकम, । (ग) बीमा मध्यस्थकर्ताको इजाजतपत्र प्रदान वा इजाजतपत्र नवीकरण गरे बापत प्राप्त रकम, । (घ) बीमा व्यवसायको नयिमन शुल्क बापत प्राप्त रकम, । (ङ) वदिशी सरकार, अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम प्रचलित कानून बमोजमि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वत्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्राधिकरणको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्चहरू उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ । (६) यस दफा बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बीमा वकासका लागी वार्षिक रूपमा छुट्याएको रकमको अतरिकित पचास प्रतशितले हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम वार्षिक रूपमा सङ्घीय सञ्चति कोषमा दाखलि गरिनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमिको कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

२१. आय व्ययको लेखा: (१) प्राधिकरणले आफ्नो वत्तीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी प्रचलित नेपाल लेखामान बमोजमि आफ्नो हसिाब कतिाब, लेखा तथा वत्तीय ववरिण दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । (२) प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीमा तोकिए बमोजमि आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ । २२. लेखापरीक्षण: (१) प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (२) प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षण नयिमति रुपमा गराउनु पर्नेछ । २३. लेखापरीक्षण समिति: (१) समितिले आफूप्रत उत्तरदायी हुने गरी देहाय बमोजमिको एक लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नेछ:- । (क) समितिले तोकेको एक जना सञ्चालक - संयोजक । (ख) समितिले तोकेको सम्बन्धित वषियको वजिज एक जना - सदस्य । (२) प्राधिकरणको आन्तरिक लेखापरीक्षण हेर्ने वभिागीय प्रमुखले लेखापरीक्षण समितिको सचविको रुपमा कार्य गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । इजाजतपत्र । २४. इजाजतपत्र नलिई बीमा व्यवसाय गर्न वा गराउन नहुने: (१) यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र नलिई कसैले पनबीमा, पुनर्बीमा, बीमा कोष जस्ता जुनसुकै शब्द प्रयोग गरी वा नगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कुनै पनकारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा व्यापार गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीत हुने गरी कसैले पनबीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार, व्यवसाय, व्यापार वा उद्योग गर्ने वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागी आफ्नो कम्पनी, फर्म वा संस्थाको नाममा बीमा, पुनर्बीमा, बीमाकोष जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन । (३) कसैले पनयिस ऐन बमोजमि इजाजतपत्रप्राप्त बीमक बाहेक अन्य कुनै कम्पनी, फर्म वा संस्थासँग बीमा सम्बन्धी कारोबार वा बीमा व्यवसाय गर्न वा गराउन हुँदैन । २५. बीमा कम्पनीको संस्थापना: (१) यस ऐन बमोजमि बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजमि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता गराई बीमा कम्पनीको संस्थापना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि

यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै स्थापना भई बीमा व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त गरिसकेको बीमा कम्पनीले सोही प्रयोजनको लागि पुनः कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने छैन । (३) एकजना व्यक्ती वा नजिको एकाघरको परिवार वा नजिको एकाघरको परिवारको सदस्य आधारभूत शेयरधनी रहेको कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस दफा बमोजमि स्थापना हुने बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर लगानी गर्न सक्ने छैन । तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा वदिशी लगानीकर्ताले लएको शेयरको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (३) मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ती वा संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सोही उपदफा बमोजमिको शेयर लगानी सीमा कायम गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजमि कुनै एक बीमा कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने व्यक्ती वा नजिको एकाघरको परिवार, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले समान कसिमिको बीमा व्यवसाय गर्ने अर्को कुनै बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दा त्यस्तो बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी शेयरमा लगानी गर्न वा कुनै व्यहोरेले त्यस्तो कम्पनीको शेयर स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने छैन । २६. पूर्वस्वीकृतलिनि पर्ने: (१) बीमा व्यवसाय सञ्चालनको लागि दफा २५ बमोजमि कम्पनी संस्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको शुल्क सहित देहायका कागजात संलग्न गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि प्राधिकरण समक्ष नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) प्रस्तावति बीमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, । (ख) बीमा व्यवसायको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिविदन तथा पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण, । (ग) प्राधिकरणले तोकेको ढाँचामा संस्थापकहरुको व्यक्तीगत विवरण, । (घ) प्रस्तावति बीमा कम्पनी संस्थापना गर्नु अघि संस्थापकहरु बीच कुनै समझौता भएको भए त्यस्तो समझौताको प्रमाणित प्रतिलिपि र सोको सारांश, । (ङ) पूर्वस्वीकृतिको लागि नविदन दनुभन्दा तत्काल अघि संस्थापकले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाण, । (च) कुनै सङ्गठित संस्थाले नविदन दिएको भए देहायको विवरण:- । (१) बीमा कम्पनी संस्थापनाको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय, । (२) सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, । (३) लगानी गर्न सक्षम रहेको पुष्टि हुने तोकिए बमोजमिका कागजात, । (४) प्रचलित कानून बमोजमि नियमन हुने व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको नियमनकारी निकायबाट बीमा व्यवसायमा लगानी गर्न दिएको अनुमति । (छ) प्राधिकरणले निर्धारण गरेका अन्य विवरण तथा कागजात । (२) कुनै वदिशी बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिले नेपालको कुनै सङ्गठित संस्था वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त लगानीमा बीमा कम्पनी संस्थापना गर्न वा नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै वदिशी बीमा कम्पनीले नेपालमा संयुक्त लगानीमा बीमा कम्पनी संस्थापना गर्न वा शाखा कार्यालय खोल्न चाहेमा पूर्व स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजमिको शुल्क सहित प्राधिकरण समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नविदन दौंदा नविदकले उपदफा (१) मा उल्लिखित विवरणका अतिरिक्त देहायका विवरण कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) सम्बन्धित मुलुकमा बीमा व्यवसाय गर्न पाएको इजाजतपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) सम्बन्धित मुलुकमा बीमा व्यवसाय गर्न पाएको इजाजतपत्र अद्यावधकि नवीकरण गरेको प्रमाण, । (ग) सम्बन्धित मुलुकको नियमनकारी निकायबाट नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रमाण, । (घ) नेपालमा संयुक्त लगानीमा बीमा कम्पनी संस्थापना गर्न वा शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिको निर्णय, ।

(ङ) वत्तीय सक्षमता देखिने गरी त्यस्तो कम्पनीको पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिविदन, । (च) वदिशी संस्थाको सञ्चालकको नामावली र शेयर स्वामित्वको अनुपात तथा वत्तीय स्वार्थ रहेको संस्थाको विवरण, । (छ) प्राधिकरणले निर्धारण गरेका अन्य विवरण तथा कागजात । (५) उपदफा (१) वा (३) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बीमा कम्पनी वा वदिशी बीमा कम्पनीको नेपालमा संयुक्त लगानीमा बीमा कम्पनी संस्थापना गर्न वा शाखा कार्यालय खोल्न पूर्वस्वीकृति दिने उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले नविदन परेको साठी दिनभित्र नविदकलाई तोकिएका ढाँचामा पूर्वस्वीकृति दिनु पर्नेछ । (६) बीमकले आफ्नो कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा संशोधन गर्नु परेमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिलिनि पर्नेछ । २७. पूर्वस्वीकृति दिने इन्कार गर्न सक्ने: (१) दफा २६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी स्थापना गर्न वा वदिशी बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय खोल्न पूर्वस्वीकृति दिने इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) प्रस्तावति बीमा कम्पनीको नाम पहिले नै दर्ता भइसकेको कुनै बीमकको नामसँग मिल्ने भएमा, । (ख) प्रस्तावति बीमा कम्पनीको नाम वा त्यसले गर्ने बीमा व्यवसाय सार्वजनिक हति, सदाचार, शष्टिचार, धर्म, जातजाति वा सम्प्रदाय वा सार्वजनिक व्यवस्थाका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त वा अवाञ्छनीय हुने देखिएमा, । (ग) नविदकले पेश गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिविदन, विवरण कागजात र अन्य पूर्वाधारलाई अध्ययन गर्दा बीमा व्यवसायको बजार सीमति भई थप बीमा कम्पनीलाई इजाजत पत्र दौंदा बीमा व्यवसाय स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक रुपले सञ्चालन हुन सक्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने भएमा, । (घ) प्रस्तावति बीमा कम्पनीको उद्देश्य प्रचलित कानून विपरीत हुने वा भएको देखिएमा, । (ङ) दफा २६ बमोजमि प्राधिकरणले तोकेका कागजात तथा विवरण पेश नगरेमा, । (च) प्रत्येक संस्थापकले प्रस्तावति बीमा कम्पनीको कम्तीमा दश हजार कतिता शेयर लनि मञ्जुर नगरेमा वा आफूले लनि शेयर सङ्ख्या स्पष्ट रुपमा नखुलाएमा, । (छ) प्रस्तावति बीमा कम्पनीले दफा ३६ बमोजमि चुक्ता पूँजी कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको नदेखिएमा, । (ज) प्रस्तावति बीमा कम्पनीको कुनै संस्थापकलाई बीमा सम्बन्धी कसुर, बैङ्कडिङ कसुर,

ठगी, जालसाजी, करिने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचबखिन, अपहरण वा शरीर बन्धक जस्ता नैतिकपतन देखिने अन्य कसुरमा अदालतबाट सजाय भएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष पूरा नभएमा, । (झ) प्रस्तावति बीमा कम्पनीले बीमा व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय समेत गर्ने उद्देश्य राखेको देखिएमा, । (ज) दफा ३१ बमोजमि पूर्वस्वीकृतदिनि रोक लगाइएको अवस्थामा, । (ट) प्रस्तावति बीमा कम्पनीको कुनै संस्थापक वा नजिको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य प्रचलति कानून बमोजमि कालोसूचीमा परी फुक्नुवा भएको तीन वर्ष पूरा नभएमा, ।

(ठ) प्रस्तावति बीमा कम्पनीको संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजीको पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर एउटै व्यक्तिले, एकाघरको परिवार, संस्था वा समूहको स्वामित्वमा रहने भएमा, । तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा वदिशी लगानीकर्ताले लनि शेयरको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (ड) एकै कसिमिको बीमा व्यवसाय गर्ने कुनै बीमकमा आफ्नो वा आफ्नो एकाघर परिवारको आधारभूत शेयर भएमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनर्बीमा व्यवसाय बाहेक एकभन्दा बढी कसिमिको बीमा व्यवसाय गर्ने गरी कुनै कम्पनी संस्थापना गर्न प्राधिकरणले पूर्वस्वीकृतदिनि छैन । (३) यस दफा बमोजमि प्राधिकरणले बीमा कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृतदिनि इन्कार गरेमा नविदन परेको साठी दनिभित्र सोको कारण सहितको लखिति जानकारी नविदकलाई दनि पर्नेछ । २८. नविदन दनि पर्ने: (१) दफा २६ बमोजमि पूर्वस्वीकृतिले प्रचलति कानून बमोजमि संस्थापना भएको कम्पनीले बीमा व्यवसाय गर्न चाहेमा देहायका वविरण तथा कागजात संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष नविदन दनि पर्नेछ:- । (क) बीमा कम्पनी संस्थापना गर्न प्राधिकरणले दिएको पूर्व स्वीकृति, । (ख) बीमा कम्पनी स्थापना भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ग) बीमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नयिमावलीको प्रतिलिपि, । (घ) बीमा कम्पनीको संस्थापक कुनै कम्पनी वा सङ्गठति संस्था भए त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गठति संस्थाले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा कर चुक्ता गरेको र वार्षिक वित्तीय वविरण सहितको लेखापरीक्षण प्रतविदन, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजमिको संस्थापक कम्पनी वा सङ्गठति संस्थाका आधारभूत शेयरधनीको नाम र नजिका एकाघर परिवारको वविरण, । (च) बीमकले गर्न चाहेको बीमा व्यवसायको कसिमि, । (छ) बीमकले गर्न चाहेको बीमा व्यवसायको प्रकार (पोर्टफोलियो), । (ज) बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको वविरण वा भवन भाडामा लिएको भए सो सम्बन्धी समझौताको प्रतिलिपि, । (झ) कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य व्यवस्थापक तहका पदाधिकारीको व्यक्तित्व वविरण, । (ञ) बीमा जोखमि धारण सम्बन्धी व्यवस्था, । (ट) लगानी नीति, जोखमिङ्कन, दाबी, पुनर्बीमा, सूचना प्रवर्धिसम्बन्धी वविरण, । (ठ) प्रस्तावति बीमालेख वा पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा प्रस्तावति पुनर्बीमा करारको मस्यौदा, । (ड) संस्थापकले लनि कबुल गरेको शेयरको रकम चुक्ता भएको प्रमाणति हुने कागजात, । (ढ) कम्पनीको सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धी वविरण, । (ण) कम्पनीका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुवधि सम्बन्धी वनियिमावली, । (त) कम्पनीको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी वनियिमावली, । (थ) प्राधिकरणले निर्धारण गरेका अन्य वविरण तथा कागजात । (२) कुनै वदिशी बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि नविदन दँदा उपदफा (१) मा उल्लिखित वविरणको अतिरिक्त देहाय बमोजमिका वविरण समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ:- । (क) त्यस्तो वदिशी बीमा कम्पनीलाई सम्बन्धति मुलुकको नयिमन गर्ने निकायले नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्न दिएको इजाजतपत्र, ।

(ख) त्यस्तो वदिशी बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय नेपालमा दर्ता भएको नसिस्सा, । (ग) त्यस्तो बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय दर्ता गर्नको लागि प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृतिलेपछि त्यस्तो वदिशी बीमा कम्पनीले दफा २६ बमोजमि पेश गरेको वविरणमा फरक परेको भए सोको वविरण, । (घ) प्राधिकरणले निर्धारण गरेका अन्य वविरण तथा कागजात । २९. इजाजतपत्र दनि: (१) दफा २८ बमोजमि प्राप्त नविदन र सोसाथ संलग्न वविरण कागजात जाँचबुझ गर्दा नविदक यस ऐन बमोजमि बीमा व्यवसाय गर्न सक्षम देखिएमा प्राधिकरणले तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई नविदन प्राप्त भएको साठी दनिभित्र नविदकलाई इजाजतपत्र दनिपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र दँदा त्यस्तो इजाजतपत्रमा नविदकले दफा ६१ बमोजमि सञ्चालन गर्न पाउने बीमा व्यवसायको कसिमि र प्रकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दइएको इजाजतपत्रमा कुनै खास मति दिखि प्रभावकारी हुने भनी उल्लेख गरिएकोमा बाहेक त्यस्तो इजाजतपत्र जारी भएको मति दिखिनै प्रभावकारी भएको मानिन्छ । (४) प्राधिकरणले यस दफा बमोजमि इजाजतपत्र दँदा प्रचलति कानून, बीमाको आर्थिक र संगठन संरचनाको अवस्था तथा बीमतिको हक हति समेतलाई ध्यानमा राखी बीमकले पालना गर्नुपर्ने आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले यस ऐन बमोजमि निर्देशिका जारी गरी बीमकले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु तोक्न वा तोकिएका शर्तहरुमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (४) र (५) बमोजमि प्राधिकरणले तोकिएको शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धति बीमकको कर्तव्य हुनेछ । (७) यस दफा बमोजमि बीमकलाई दइएको इजाजतपत्र हस्तान्तरण हुने छैन । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नविदकले दफा २८ बमोजमि पेश गर्नुपर्ने कुनै वविरण कागजात पेश नगरेमा वा बीमा व्यवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था नभएको वा अन्य कारणले नविदकलाई इजाजतपत्र दँदा बीमतिको हक हति संरक्षण हुन नसक्ने भई इजाजतपत्र दनि मनासबि नदेखिएमा प्राधिकरणले कारण खोली नविदन परेको साठी दनिभित्र सोको जानकारी नविदकलाई दनिपर्नेछ । ३०. बीमा व्यवसाय प्रारम्भ गर्नुपर्ने:

(१) बीमकले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको छ महनिभतिर इजाजतपत्रमा उल्लेख भए बमोजमिको बीमा व्यवसाय प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभित्तिर बीमकले बीमा व्यवसाय प्रारम्भ गर्न नसकेमा सोको उचित आधार र कारण खोली सो अवधसिमापत हुनु अगावै म्याद थपको लागि प्राधकिरण समक्ष नविदन दनि सकनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा नविदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा प्राधकिरणले छ महनिाको लागि अवध थप गरदिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि थप भएको अवधभित्तिर बीमकले बीमा व्यवसाय प्रारम्भ गरी सोको जानकारी प्राधकिरणलाई दनुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजमिको अवधभित्तिर बीमा व्यवसाय प्रारम्भ नगरेमा प्राधकिरणले त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । ३१. पूर्वस्वीकृति वा इजाजतपत्र जारी गर्न रोक लगाउन सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमा व्यवसायको बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कनका आधारमा प्राधकिरणले अवधितोकी बीमा कम्पनी स्थापना गर्न वा वदिशी बीमा कम्पनीलाई शाखा कार्यालय खोल्न दफा २६ बमोजमि पूर्व स्वीकृतिदिन वा दफा २९ बमोजमि इजाजतपत्र जारी गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । ३२. शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने: बीमकले प्राधकिरणको पूर्व स्वीकृतिलाई नेपालभित्तिर वा वदिशमा तोकिए बमोजमि शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ३३. सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने: (१) प्राधकिरणको पूर्व स्वीकृतिलाई प्रचलति कानूनको अधीनमा रही कुनै वदिशी बीमा कम्पनीले नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ । तर त्यस्तो सम्पर्क कार्यालयले बीमा व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्ने छैन । (२) वदिशी बीमा कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. इजाजत खारेज गर्न सक्ने: (१) बीमकले यस ऐन अन्तर्गत इजाजतप्राप्त बीमा व्यवसायको कसिमि अन्तर्गत कुनै एक वा एकभन्दा बढी बीमाको प्रकार (पोर्टफोलियो) को इजाजत खारेज गर्न चाहेमा प्राधकिरण समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । तर बीमकले आफूले गर्दै आएको सबै प्रकारको बीमाको प्रकार (पोर्टफोलियो) खारेज गर्न नविदन दनि सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा प्राधकिरणले त्यस्तो बीमकले गरी आएको बीमा व्यवसायको कुनै प्रकार (पोर्टफोलियो) को इजाजत खारेज गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि बीमा व्यवसायको प्रकार (पोर्टफोलियो) को इजाजत खारेज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने: (१) प्राधकिरणले इजाजत प्राप्त बीमकको अद्यावधकि सूची प्रत्येक तीन महनिामा कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय स्तरको दैनिकि पत्रिका र प्राधकिरणको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक गरनि सूचीमा बीमकले कारोबार प्रारम्भ गरेको मति, चुक्ता पूँजी, बीमाशुल्क, दाबी तथा प्राधकिरणले नरिधारण गरेका अन्य विवरणहरू समावेश गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-५ । बीमकको पूँजी कोष तथा शेयर बाँडफाँट । ३६. चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने: (१) बीमकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी प्राधकिरणले समय समयमा नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधकिरणले मुलुकको वित्त वा पूँजी बजारको स्थिति, बीमकले नरिवाह गर्नुपर्ने दायित्व, बीमकको वित्तीय अवस्थाको आधारमा अवधितोकी बीमकलाई चुक्ता पूँजी बढाउन आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राधकिरणले आदेश दिएमा तोकिएको अवधभित्तिर बीमकले आफ्नो चुक्ता पूँजी कायम गरी सक्नुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसक्ने बीमकको इजाजतपत्र प्राधकिरणले नलिम्बन गर्न सक्नेछ । (५) बीमकको पूँजी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३७. पूँजी घटाउन आदेश दनि सक्ने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधकिरणले देहायको अवस्थामा बीमकको चुक्ता पूँजी घटाउन आदेश दनि सक्नेछ:- । (क) सावकिमा गर्दै आएको बीमाको प्रकार (पोर्टफोलियो) मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इजाजत खारेज भएमा, । (ख) दफा १०१ बमोजमि बीमक समस्याग्रस्त परेको देखिएमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजमि कायम भएको न्यूनतम चुक्ता पूँजीभन्दा कम हुने गरी बीमकको चुक्ता पूँजी घटाइने छैन । ३८. बीमा कोष: (१) बीमकले प्राधकिरणले नरिधारण गरे बमोजमिको मात्रा र अनुपातमा बीमा कोष (इन्स्युरेन्स फण्ड) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (२) बीमकले गर्ने प्रत्येक बीमा प्रकार (पोर्टफोलियो) को जोखिम व्यहोर्नको लागि तोकिए बमोजमि छुट्टाछुट्टै कोष राख्नुपर्नेछ । (३) कुनै एक प्रकारको बीमा प्रकार (पोर्टफोलियो) सँग सम्बन्धित कोषमा अर्को प्रकारको बीमा प्रकार (पोर्टफोलियो) सँग सम्बन्धित रकम जम्मा गर्न वा त्यस्तो कोषबाट दायित्व व्यहोर्न पाइने छैन । ३९. अनविार्य जगेडा कोष: (१) बीमकले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी दायित्व वहन गर्न छुट्टै एक अनविार्य जगेडा कोष कायम गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अनविार्य जगेडा कोषमा देहाय बमोजमिका रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ:- । (क) जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले नेपालभर जारी गरेको बीमालेखको आधारमा बीमाङ्कले तोकिएका सम्पूर्ण दायित्वमा कम नहुने रकम, । (ख) नरिजीवन बीमा व्यवसायको आम्दानी खर्चमा देखाइएको खुद बीमा शुल्कको प्राधकिरणले तोकेको अनुपातको रकम, । (ग) नरिजीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको लागि तोकिएको चुक्ता पूँजीको बराबर नभएसम्म मुनाफा हुन आएको रकमको पचास प्रतिशत । (३) बीमकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यकता बमोजमि अन्य जगेडा कोष स्थापना गर्न सक्नेछ । (४) पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको अनविार्य जगेडा कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्राधकिरणले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (५) अनविार्य जगेडा कोष तथा अन्य जगेडा कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्राधकिरणले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ४०. महावपित्तकोष राख्नुपर्ने: (१) बीमकले महावपित्तको कारणबाट भविष्यमा आइपर्ने क्षति

व्यहोर्नका लागि छुट्टै एक महावपित्तकोष राख्नुपर्नेछ । (२) महावपित्तकोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ४१. दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोष: (१) बीमकले दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा देहाय बमोजमिको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ:- । (क) तोकिएको अवधिभित्र दाबी भुक्तानी हुन नसकेका दाबी बापत हुन आउने दायित्व (आउटस्ट्यान्डिङ क्लेम) बापतको रकम, । (ख) बीमकले बीमा गरेको सम्पत्तितथा दायित्वका सम्बन्धमा कुनै घटना घटसिकेको तर बीमकलाई जानकारी नगराएको (इन्कर्ड बट नट । रपिर्टेड) वा पर्याप्त जानकारी नगराएको बीमा दाबीको दायित्व (इन्कर्ड बट नट इनफ रपिर्टेड) बापतको रकम, ।

(ग) बीमकको समाप्त भै नसकेको जोखमि (अनएक्सपायर्ड रक्सि रजिर्भ) बापतको रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोष तथा त्यस्तो कोषमा जम्मा हुने रकम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ४२. दायित्वभन्दा सम्पत्तिबढी हुनु पर्ने: (१) बीमकको कूल सम्पत्तिकूल दायित्वभन्दा बढी हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै पनि बीमकको कूल सम्पत्तिर कूल दायित्वको अनुपात (सोलभेन्सी मार्जनि) प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बीमा व्यवसाय गर्दै आएका बीमक वा वदेशी बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयले प्राधिकरणले तोके बमोजमिको अवधिभित्र उपदफा (२) बमोजमि सम्पत्तिर दायित्वको अनुपात (सोलभेन्सी मार्जनि) कायम गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफाको प्रयोजनको लागि बीमकको कूल सम्पत्तितथा दायित्वको मूल्याङ्कन तोकिए बमोजमि गरिनेछ । ४३. लाभांश वितरण गर्नमा बन्देज: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा बीमकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गर्न र वितरण गर्न पाउने छैन:- । (क) आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको नोक्सानी यस ऐन तथा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजमि जोखमि व्यहोर्न कायम गर्नुपर्ने कोष वा जगेडा कोषको व्यवस्था नगरेसम्म, । (ख) दफा ३६ बमोजमि पुर्याउनु पर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी पूरा नगरेसम्म, । (ग) दफा ४२ बमोजमिको सम्पत्तिर दायित्वको अनुपात कायम नभएसम्म, । (घ) सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर वितरण गरी पूर्ण रुपमा चुक्ता पूँजी भुक्तानी नभएसम्म । (२) प्रचलति कानून बमोजमि बीमकले लाभांश घोषणा गर्नु अघि तोकिए बमोजमि प्राधिकरणको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । ४४. शेयरको बाँडफाँट: (१) बीमकले आफ्नो कूल जारी पूँजीको कम्तीमा तीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । तर वदेशी बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको बीमकले शेयर नषिकासन तथा बिक्री गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयरको पाँच प्रतिशतसम्म शेयर बीमकले आफ्ना कर्मचारीको लागि छुट्याउन सक्नेछ । (३) बीमकले प्राधिकरणको स्वीकृतमा संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व एकाउन्न् प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा स्थापना भएको बीमकको शेयर सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (५) बीमकको शेयरको बाँडफाँट तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि हुनेछ । ४५. विवरणपत्र तथा शेयर नषिकाशन: (१) बीमकले धतिपत्रको सार्वजनिक नषिकाशन गर्नु अघि प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल धतिपत्र बोर्डबाट स्वीकृत गराएको विवरणपत्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवरणपत्र पेश नगरेसम्म सो बीमक वा नजिको तर्फबाट कसैले पनि त्यस्तो विवरणपत्र प्रकाशन गर्न पाउने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल धतिपत्र बोर्डबाट विवरणपत्रमा स्वीकृत प्रदान गरेको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई प्राप्त नभएसम्म प्राधिकरणले त्यस्तो विवरणपत्र दर्ता गर्ने छैन । (४) बीमकले बीमा व्यवसाय प्रारम्भ गरेको एक वर्ष पूरा भएपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि शेयर नषिकाशन गर्न सक्नेछ । त्यसरी शेयर नषिकाशन गर्दा पछिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हुनु पर्नेछ । (५) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरदिका लागि दिरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अङ्कति मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नु पर्नेछ । ४६. शेयर बिक्री गर्न, धतिबन्धक राख्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने: (१) कुनै बीमकको संस्थापकले बीमा कम्पनी स्थापना गरेको पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयर बिक्री गर्न वा धतिबन्धक राख्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कसैले कुनै बीमकको यस ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी सङ्ख्यामा शेयर लिएको रहेछ भने नजिले त्यसरी बढी हुन आउने शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र बिक्री वितरण गरिसक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बीमकको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापक प्रचलति कानून बमोजमि कालोसूचीमा परेमा प्राधिकरणको स्वीकृतलिई संस्थापकहरूबीच एक आपसमा शेयर खरदि बिक्री गर्न सकिनेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "विशेष परिस्थिति" भन्नाले गणपूरक संख्याको अभावले सञ्चालक समितिको बैठक लगातार तीन पटकसम्म बस्न नसकेको वा सञ्चालकको आपसी विवादको कारणले कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकेको अवस्था सम्झनु पर्छ । (३) बीमकको संस्थापकले पाँच वर्ष पूरा भएपछि निजिको नाममा रहेको शेयर धति बन्धक राख्ने वा बिक्री वितरण गर्ने शर्त तथा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (४) बीमकको कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कर्मचारी, कम्पनी सचिव वा बीमकको व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तित्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मतिलि एक वर्षसम्म सम्बन्धित बीमक वा त्यसको सहायक कम्पनीको

शेयर आफ्नो वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य वा वित्तीय स्वार्थ भएको अन्य कुनै पनवि्यक्त्वा तयस्ता व्यक्तिको नयिनत्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न लगाउन वा खरिद गर्न दनि, धति बन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा दान बकस लनि दनि, हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न हुँदैन । तर बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, कर्मचारीलाई छुट्याइएको शेयर वा नयाँ शेयर जारी हुँदा, परिच्छेद-१४ बमोजमि एक बीमकले अर्को बीमक प्राप्त गर्दा वा एकआपसमा गाभ्दा, गाभ्दा, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण हुँदा वा प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा शेयरको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने गराउने काम कारबाहीलाई यो उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (५) बीमकको शेयर खरिद, बिक्री तथा अन्य व्यवस्था प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ ।

परिच्छेद-६ । सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी प्रमुख । ४७. सञ्चालक समितिको गठन: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकको सञ्चालक समितिमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक सहित कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालक रहने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका सञ्चालकको नयिक्त् बीमकको साधारण सभाबाट गरिनेछ । तर, । (क) बीमकको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लागि सञ्चालकको नयिक्त् सिंस्थापकद्वारा गरिनेछ । (ख) वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै कुनै संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक बाहेक अन्य सञ्चालकको पद रक्त् भएमा अर्को साधारण सभा नभएसम्मका लागि सञ्चालकको नयिक्त् बीमकको सञ्चालक समितिद्वारा गर्न सकिनेछ । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै बीमक, कुनै सङ्गठित संस्था, कम्पनी वा वदेशी बीमकले शेयर लिएको बीमकको हकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सो संस्थाले आफैले लिएको शेयर संख्याको अनुपातमा सञ्चालक नयिक्त् गर्न सक्नेछ र यसरी सञ्चालक नयिक्त् गर्दा सञ्चालकको अनुपस्थितिमा काम गर्न सक्ने गरी वैकल्पिक सञ्चालक समेत नयिक्त् गर्नु पर्नेछ । (३) एकाघरको परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्त् एकै बीमकको वा समान कसिमिको बीमकको सञ्चालक हुन पाउने छैन । (४) सञ्चालक समितिले दफा ४९ बमोजमिको योग्यता र अनुभव भएका व्यक्त्हरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक नयिक्त् गरी सोको जानकारी तयस्तो नयिक्त् पिछिबस्ने पहिलो साधारण सभामा दनि पर्नेछ । (५) सञ्चालकहरूले आफूमध्ये बहुमतले छानेको व्यक्त् सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन पाउने छैन । (६) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पदमा नयिक्त् हुने व्यक्त्ले प्राधिकरणको अध्यक्ष समक्ष र सञ्चालक समितिको सदस्यको पदमा नयिक्त् हुने व्यक्त्ले सञ्चालकको पदमा बहाल हुनुअघि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजमिको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको सपथ लनि पर्नेछ । (७) कुनै कारणले सञ्चालकको पद रक्त् भएमा पैतिस दनिभतिर सञ्चालक समितिले अर्को साधारण सभा नभएसम्मका लागि तयस्तो रक्त् पदमा सञ्चालक नयिक्त् गर्नु पर्नेछ । ४८. सञ्चालकको पदावधि: सञ्चालकको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ र नजि पुनः नयिक्त् वा मनोनति हुन सक्नेछ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालको लागि मात्र नयिक्त् हुन सक्नेछ । ४९. सञ्चालकको योग्यता: (१) देहायको व्यक्त् बीमकको सञ्चालकमा नयिक्त् हुन योग्य हुनेछ:- । (क) वदेशी वा स्वदेशी बीमक, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, । (ख) कुनै वषियमा स्नातकोपाधि हासलि गरेको र वदेशी वा स्वदेशी बीमा, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रको सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको, । (ग) चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेको वा बीमा, मौद्रिक, बैङ्कडि, वित्तीय, वाणज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणति, अर्थशास्त्र वा वाणज्य कानून वषियमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरेको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमा, मौद्रिक, बैङ्कडि, वित्तीय, वाणज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणति, अर्थशास्त्र वा वाणज्य कानून वषियमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासलि गरेको र स्वदेशी वा वदेशी बीमक वा सम्बन्धित क्षेत्रको सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापक तहमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासलि गरेको व्यक्त् बीमकको स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा नयिक्त् हुन योग्य हुनेछ । तर बीमकको सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघर परिवारको सदस्य, लेखापरीक्षक, परामर्शदाता तथा बीमकको आधारभूत शेयरधनी वा बीमकसँग वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्त् स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन । ५०. सञ्चालकको अयोग्यता: देहायको कुनै व्यक्त् सञ्चालकको पदमा नरिवाचति वा मनोनति हुन अयोग्य हुनेछ:- । (क) २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको, । (ख) शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सञ्चालक भई सेवा गर्न असमर्थ भएको, । (ग) प्रचलति कानून बमोजमि दामासाहीमा परेको अवस्थामा रहेको, । (घ) प्रचलति कानून बमोजमि कालोसूचीमा परी फुक्नुवा भएको मतिलि तीन वर्ष पूरा नभएको, । (ङ) बीमक वा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनप्रकारको नकिषेप संकलन गर्ने सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक रहेको वा अन्य कुनै बीमकको संस्थापक समूहको आधारभूत शेयर लिएको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी, । (च) सम्बन्धित बीमकको बहालवाला लेखापरीक्षक वा परामर्शदाता वा बीमकसँग कुनै कसिमिको ठेक्का पट्टामा हसिसेदार रहेको वा नजि स्वार्थ रहेको व्यक्त् वा संस्था, फर्म र कम्पनी, । (छ) धतिपत्र व्यवसायीको रूपमा कार्य गर्न धतिपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरेको वा मरेण्ट बैंकर, । (ज) अन्य बीमकको सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको, । (झ)

शेयर स्वामित्वका कारणले सञ्चालक हुन सम्बन्धित बीमकको नयिमावली बमोजमि अयोग्य रहेको, । (ज) सञ्चालक हुनको लागलिनि पर्ने न्यूनतम शेयर नलएको, । (ट) सार्वजनिक पद धारण गरेको वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्था, प्राधिकरण, बोर्ड, बीमक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, । तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्था वा बीमकले शेयर खरदि गरेको फरक कसिमिको बीमकमा सञ्चालक मनोनति गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । (ठ) प्रचलित कानून बमोजमि तरिनु पर्ने कर चुक्ता नगरेको, । (ड) चोरी, ठगी, करिने, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखनि कुनै पनफौजदारी कसुर, बीमा, बैङ्कडिङ वा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा वदेशी मुलुकको अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको, । (ढ) प्रचलित कानून बमोजमि नयिमनकारी नकियाले कानून विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको, । (ण) अदालतको फैसला बमोजमि लागेको कैद, जरिवाना तरिनु बुझाउन बाँकी रहेको, सरकारी बाँकी तरिनु बुझाउन बाँकी रहेको, ।

(त) प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको कारणबाट प्राधिकरणले कारबाही गरेको मतिले तीन वर्ष पूरा नभएको । ५१. सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल नरहने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा कुनै पनव्यक्ति बीमकको सञ्चालकको पदमा बहाल रहने छैन:- । (क) दफा ५० बमोजमि सञ्चालक पदमा रहन अयोग्य भएमा, । (ख) जुन समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व भएको हो सोही समूहको कम्तीमा एकाउन् प्रतशित शेयरधनीले सञ्चालकको पदबाट हटाउन साधारण सभामा पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारति भएमा, । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "समूह" भन्नाले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीको समूह भन्ने समझनु पर्छ । (ग) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (घ) बीमक वा बीमतिको हकहति विपरीत कार्य गरेको कारण नजि बीमकको सञ्चालक पदमा रही कार्य सम्पादन गर्न अयोग्य रहेको भनी प्राधिकरणले नजिलाई हटाउन निर्देशन दिएमा । (२) आफ्नो कुनै सञ्चालकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली वा प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत कार्य गरेको कारणबाट नजि सो पदमा बहाल रहन अयोग्य छ भन्ने बीमकलाई लागेमा वा कुनै सञ्चालक त्यस्तो पदमा बहाल नरहेमा बीमकले सोको लिखित जानकारी पन्ध्र दिनभित्र प्राधिकरणलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै सञ्चालक सो पदमा बहाल रहन अयोग्य छ भनी लेखी आएमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबनि गरी त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन बीमकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । ५२. सञ्चालक समितिको बैठक: (१) सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा छ पटक बस्नु पर्नेछ । तर दुईवटा बैठकको बीचको फरक दुई महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) कम्तीमा एक चौथाई सञ्चालकले लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षले जुनसुकै बखत सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (३) सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्नेछ । (४) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा ज्येष्ठ सञ्चालकले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) कुल सञ्चालक संख्याको कम्तीमा एकाउन् प्रतशित सञ्चालक उपस्थिति नभई सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने छैन । (६) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले निर्णायक मत दिनछ । (७) सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थिति सञ्चालकको नाम, छलफल भएको विषय र बैठकको निर्णय (माइनुट) छुट्टै कतिबामा अभिलेख गर्नु पर्नेछ र सो निर्णयमा बैठकमा उपस्थिति सबै सञ्चालकले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । तर सञ्चालक समितिको निर्णयमा कुनै सञ्चालकले फरक मत राख्न चाहेमा सो फरक मत नजिले दस्तखत गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ । (८) सञ्चालकले आफ्नो स्वार्थ रहेको कुनै विषयमा सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै उपसमितिको बैठकमा छलफल हुने भएमा सो कुराको जानकारी बैठकलाई गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो बैठकमा नजिले भाग लनु हुँदैन । (९) सञ्चालक समितिले बैठकमा छलफलका लागि निर्धारित विषयमा सम्बन्धित विषयको विज्ञसँग आवश्यक राय परामर्श लनि सक्नेछ ।

(१०) सञ्चालकले बैठकमा उपस्थिति भए बापत प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनको अधिनिमा रही साधारण सभाले निर्धारण गरे बमोजमिको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनेछ । ५३. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) बीमकको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम वा वनियिम, जारी भएका निर्देशन, आदेश, प्रबन्धपत्र, नयिमावली र अन्य प्रचलित कानूनको अधिनिमा रही बीमकको सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार बीमकको सञ्चालक समितिमा नहिति रहनेछ । (२) बीमकको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी बीमति तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको हतिमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्नु र दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ । (३) सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम, निर्देशन, आदेश, प्रबन्धपत्र, नयिमावली र प्रचलित कानूनको अधिनिमा रही आवश्यक वनियिम, निर्देशनिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने, । (ख) बीमकको जोखिमिड्कन, व्यवस्थापन, बीमा दाबी भुक्तानी, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, बजेट, योजना तथा अन्य आवश्यक विषयमा नीति तथा योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने, । (ग) बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा प्राधिकरणको निर्देशन बमोजमि आवश्यक नीति तथा मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्ने, गराउने, । (घ) बीमकको चुक्ता पूँजी, बीमाकोष र अन्य चल तथा स्थिर सम्पत्ति प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजमि कायम राख्न लगाउने, । (ङ) बीमकले

अवलम्बन गरेको नीतिको नियमिति रुपमा अनुगमन तथा वशिलेखण गरी व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दनि, । (च) बीमकको वार्षिकि प्रतविदन सहतिको लेखापरीक्षण प्रतविदन साधारण सभामा पेश गर्ने, । (छ) प्राधिकरणले समय समयमा तोके बमोजमिको कार्यहरू गर्ने, गराउने । ५४. समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएकोमा बाहेक सञ्चालक समितिले कुनै खास प्रयोजनका लागि प्राधिकरणको निर्देशनको अधिनमा रही आवश्यकता अनुसार अन्य समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको समिति वा उपसमतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठकको कार्यवधिसञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ५५. अधिकार प्रत्यायोजन: सञ्चालक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली, बीमकको प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजमि आफूमा नहिँति अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सञ्चालक, दफा ५४ बमोजमिको समिति वा उपसमिति, कार्यकारी प्रमुख वा बीमकको कार्यकारी प्रमुख भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर व्यवस्थापकीय अधिकार सञ्चालकलाई प्रत्यायोजन गर्न पाइने छैन । ५६. बीमकको व्यवस्थापन: (१) बीमकले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारी नयुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकसँग वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्तिकर्मचारीमा नयुक्त हुन सक्ने छैन । (३) बीमकले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बीमतिको हतिमा प्रतकिल असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको व्यवस्थापन खर्चको सीमा तथा अन्य व्यवस्था प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ५७. कार्यकारी प्रमुखको नयुक्ति: (१) सञ्चालक समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली, बीमकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधिनमा रही बीमकको कार्य सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको लागि एक कार्यकारी प्रमुख नयुक्त गर्नु पर्नेछ । (२) कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र नजि अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नयुक्ति हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा नजिलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनअघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (४) सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुख नयुक्त गर्दा देहाय बमोजमिको योग्यता तथा अनुभव भएको व्यक्तिलाई नयुक्त गरी त्यसरी नयुक्त गरेको सात दिनभित्र प्राधिकरणलाई जानकारी दनि पर्नेछ:- । (क) बीमा, मौद्रिक, बैङ्किङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणति, अर्थशास्त्र वा कानून वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासलि गरेको र व्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए पाँच वर्ष, बैङ्क वा वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ वर्ष तथा दुवै क्षेत्रमा भए बीमामा कम्तीमा एक वर्षको अनुभव सहित कम्तीमा सात वर्षको अनुभव हासलि गरेको, वा, । (ख) चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेको वा बीमा, मौद्रिक, बैङ्किङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणति, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा कानून वषियमा कम्तीमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि हासलि गरेको र कम्तीमा व्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा दश वर्ष, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा भए पन्ध्र वर्ष वा दुवै क्षेत्रमा भए बीमा क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्षको अनुभव सहित कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव हासलि गरेको । (५) देहायको व्यक्ती बीमकको कार्यकारी प्रमुख नयुक्त हुन सक्ने छैन:- । (क) शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सञ्चालक भई सेवा गर्न असमर्थ भएको, । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि कालोसूचीमा परेको वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा नभएको, । (ग) बीमकको सञ्चालक, सञ्चालकको नजिकको नातेदार वा कर्मचारी, बीमा मध्यस्थकर्ता वा परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत रहेको, । (घ) वगित तीन वर्षको अवधिमि सोही बीमकको लेखापरीक्षक भई कार्य गरेको, । (ङ) धतिपत्र व्यवसायीको रूपमा कार्य गर्ने वा धतिपत्र बजारको सदस्य रहेको, । (च) बीमकसँग वित्तीय स्वार्थ भएको, । (छ) अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भइसकेको, । तर नेपाल सरकारले बीमकको अध्यक्ष वा सञ्चालकमा नयुक्त गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(ज) कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्ती त्यस्तो पदमा नरहेको मतिले छ महिना नपुगेको, । (झ) प्रचलति कानून बमोजमि कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मतिले तीन वर्ष पूरा नभएको, । (ञ) वदिशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमत प्राप्त गरेको, । तर, वदिशी बीमक तथा संयुक्त लगानीमा स्थापति बीमकको कार्यकारी प्रमुखको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (ट) करिँते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, बैङ्किङ्ग कसुर, बीमा तथा अन्य ठगी, शरीर बन्धक वा अपहरण जस्ता फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ठ) सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वदिशी बीमकको बहुमत शेयर भएको बीमक वा वदिशी बीमा कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीलाई यस दफाको अधिनमा रही कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नयुक्त गर्न सक्नेछ । (७) नेपाल स्थति वदिशी बीमकको शाखा कार्यालयले यस दफा बमोजमिको योग्यता र अनुभवको आधारमा कार्यकारी प्रमुख नयुक्त गर्नुपर्नेछ । (८) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधाहरू प्राधिकरणले समय समयमा जारी गरेको निर्देशनको अधिनमा रही सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ र नजिलाई नयुक्ति गर्दाका बखत नै नजिको सेवाको शर्त तथा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । ५८. कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नीति, प्राधिकरणबाट दिएको निर्देशन र प्रचलति कानून बमोजमि बीमकको दैनिक, व्यावसायिक एवं प्रशासकीय कार्य गर्नु कार्यकारी प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । (२) बीमकको कार्यकारी

प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) प्रबन्धपत्र र नयिमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको नरिणय लागू गर्ने र बीमकको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नयिन्त्रण गर्ने, । (ख) बीमकको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ग) बीमकको कर्मचारी वनियिमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, । (घ) साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिबाट गरिएका नरिणय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ङ) यो ऐन वा प्राधिकरणको नरिदेशन अनुरूप संस्था सञ्चालन गर्ने र संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नयिन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, । (च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम, नरिदेशन वा आदेश, प्रबन्धपत्र र नयिमावलीको अधीनमा रही बीमकले प्राधिकरण वा अन्य नकियामा पेश गर्नुपर्ने प्रतविदन, वविरण, कागजात, नरिणय यथासमयमा पेश गर्ने । (३) कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको नमितित सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ । ५९. व्यवस्थापन वा प्रावधिक सेवा समझौताः (१) बीमकले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृत लिई कुनै स्वदेशी व्यक्ती वा वदिशी सङ्गठित संस्थासँग व्यवस्थापन वा प्रावधिक सेवा समझौता गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि हुने समझौता गर्नुपूर्व त्यस्तो समझौताको मस्यौदा स्वीकृतको लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (३) व्यवस्थापन वा प्रावधिक सेवा समझौता वा वशिषज्ज सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६०. खबरदारी नीति (हसिल ब्लोइड पोलिसी) बनाउन सक्नेः (१) बीमकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम, वनियिम तथा जारी भएका नरिदेशनहरू पालना गर्ने सम्बन्धमा बीमकको व्यवस्थापन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट अनयिमति तरवले भए गरेका वा हुन सक्ने काम कारबाहीको गोप्य रूपमा जानकारी दनि खबरदारी नीति (हसिल ब्लोइड पोलिसी) बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बीमकको कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, परामर्शदाता, कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ताबाट भए गरेको अनयिमति काम कारबाहीको गोप्य रूपमा जानकारी दनि व्यक्तिको पेशागत सुरक्षाको संरक्षण गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित बीमकको सञ्चालक समितिको हुनेछ । परिच्छेद-७ । बीमा व्यवसाय सञ्चालन । ६१. बीमा व्यवसायको कसिमिः (१) बीमा व्यवसायको कसिमि देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) जीवन बीमा व्यवसाय, । (ख) नरिजीवन बीमा व्यवसाय, र । (ग) पुनर्बीमा व्यवसाय । (२) जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले इजाजतपत्रको अधीनमा रही तोकिए बमोजमिको प्रकार (पोर्टफोलियो) को जीवन बीमा व्यवसाय गर्न सक्नेछ । (३) नरिजीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले इजाजतपत्रको अधीनमा रही तोकिए बमोजमिको प्रकार (पोर्टफोलियो) को नरिजीवन बीमा व्यवसाय गर्न सक्नेछ । (४) पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले गर्ने व्यवसायको प्रकार प्राधिकरणले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ६२. बीमा करारः (१) बीमा करार लेखित हुनुपर्नेछ । (२) बीमतिले बीमाको लागि गर्ने प्रस्ताव, बीमालेख, सोको अनुसूची तथा सो सम्बन्धमा जारी भएका सम्पुष्टीहरू बीमा करारको अभिन्न अंग माननिछ । (३) बीमा करार गर्दा बीमक तथा बीमतिले प्रस्तावति जोखिम सम्बन्धी तथ्यपरक जानकारी सद्वशिवासको आधारमा एक अर्कालाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । (४) बीमा गरनि वषियवस्तुमा बीमा प्रस्तावको बीमायोग्य हति कायम भएको हुनुपर्नेछ । (५) बीमा करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६३. बीमालेखः (१) बीमकले प्राधिकरणबाट स्वीकृत भए बमोजमिको बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ । (२) बीमालेख जारी भएपछि बीमक र बीमति बीच बीमालेखमा उल्लिखित वषियमा बीमा करार भएको माननिछ र त्यस्तो करारको शर्त दुवै पक्षका लागि बन्धनकारी हुनेछ । (३) बीमतिले बीमा प्रस्ताव गर्दा कुनै कुरा नखुलाएको वषियमा बीमालेख जारी भएको मतिलि एक वर्षपछि बीमकले सो सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठाउन पाउने छैन । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमालेख जारी भएपछि कुनै बीमतिले बदनयितपूर्वक जोखिम सम्बन्धी सारभूत तथ्य लुकाएको वा झुट्टा वविरण दिएको पुष्टि भएमा बीमकले त्यस्तो वविरण सच्याउन बीमतिलाई जहलिसुकै नरिदेशन दनि वा बीमतिले प्राप्त गर्ने कुनै सुवधि रोक्न सक्नेछ ।

(५) बीमतिले जीवन बीमाको बीमालेख तोकिए बमोजमि अन्य व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरी दनि सक्नेछ । (६) बीमालेख सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्राधिकरणले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ६४. बीमाशुल्कः (१) बीमकले प्राधिकरणले नरिधारण गरे बमोजमिको बीमादरको आधारमा बीमाशुल्क गणना गर्नुपर्नेछ । (२) बीमकले पूरा बीमाशुल्क नलिई बीमालेख जारी गर्न हुँदैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले एकमुष्ट रकम भुक्तानी भई नसकेको अवस्थामा भुक्तानी हुने अवधकिटान गरी कुनै बैंक वा नेपाल सरकारको जमानतमा बीमालेख जारी भएकोमा बीमा शुल्क प्राप्त गरेको माननिछ । तर तीस दनिभन्दा लामो अवधकि बैंक जमानतमा बीमालेख जारी गर्न पाइने छैन । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जीवन बीमाको हकमा कसिताबन्दीमा तथा तोकिएको कुनै खास नरिजीवन बीमामा आंशकि रकम भुक्तानी प्राप्त गरी बीमालेख जारी गर्न बाधा पुग्ने छैन । (५) बीमाशुल्क संकलन गरी बीमकलाई भुक्तानी गर्ने जमिमा लिएको व्यक्ती वा संस्थाबाट बीमकलाई समयमा बीमाशुल्क प्राप्त हुन नआएमा बीमकले सो सम्बन्धी जानकारी बीमतिलाई दनुपर्नेछ । (६) बीमा दर तथा बीमाशुल्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्राधिकरणले तोकै बमोजमि हुनेछ । ६५. सामूहिक बीमा कोषः बीमा व्यवसाय अन्तर्गत कुनै वशिष जोखिम समूहको दायित्व व्यहोर्नका लागि प्राधिकरणले बीमकलाई सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) स्थापना गर्न वा गराउन सक्नेछ । ६६. बीमा गर्न नहुनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले देहायका कुनै व्यक्ती वा संस्थाको कुनै पन

सम्पत्ति वा दायित्वको बीमा गर्न हुँदैन:- । (क) बीमक आफैले व्यहोर्ने दायित्वको, । (ख) बीमकको आफ्नो आधारभूत शेयर धनी, सञ्चालक, परामर्शदाता, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा नजिको एकाघरको परिवारको सदस्यको, । (ग) आधारभूत शेयरधनी वा नजिको एकाघरको परिवारको सदस्यको, । (घ) आफ्नो सञ्चालक मनोनीत वा नयुक्त गर्ने अधिकार पाएको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको, । (ङ) बीमाकको सञ्चालकको वित्तीय स्वार्थ भएको वा आफ्नो सञ्चालक म्यानेजिङ एजेन्ट वा हसिसेदार वा सञ्चालक भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था, आधारभूत शेयरधनी वा नजिको एकाघरको परिवारको सदस्यको । तर प्राधिकरणले नरिधारण गरेको बीमाङ्कको शर्त तथा सीमाभित्र रही जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाकले यस उपदफामा उल्लिखित व्यक्तिहरूको बीमा गर्न बाधा पुग्ने छैन । (२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) मा उल्लिखित व्यवस्था नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति वा दायित्वको बीमा गर्ने सम्बन्धमा लागू हुने छैन ।

६७. साझेदारीमा व्यवसाय गर्न वा सम्पत्ति जोड्न नहुने: (१) बीमाकले आफ्नो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको परिवार, आधारभूत शेयरधनी, वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बीमाक वा त्यसको सञ्चालक म्यानेजिङ एजेन्ट भएको वा हसिसेदार भएको कुनै पनफिर्म, कम्पनी वा संस्था वा कार्यकारी प्रमुखसँग साझेदारीमा कुनै व्यवसाय गर्न वा सम्पत्ति जोड्न हुँदैन । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बीमाकले आफ्नो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको परिवार, आधारभूत शेयरधनी, वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बीमाक वा त्यसको सञ्चालक म्यानेजिङ एजेन्ट भएको वा हसिसेदार भएको कुनै पनफिर्म, कम्पनी वा संस्था वा कार्यकारी प्रमुखसँग साझेदारीमा कुनै व्यवसाय गरेको वा कुनै सम्पत्ति जोडेको रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र त्यस्तो व्यवसाय वा सम्पत्तिबाट आफ्नो व्यवसाय वा सम्पत्ति अलग गर्नु पर्नेछ । ६८. सम्पत्तिको भोगचलन गर्न नहुने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, शेयरधनी, कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक बीमाकको सम्पत्ति बीमाकको सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको परिवार, आधारभूत शेयरधनी, वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बीमाक वा त्यसको सञ्चालक म्यानेजिङ एजेन्ट भएको वा हसिसेदार भएको कुनै पनफिर्म, कम्पनी वा संस्था वा कार्यकारी प्रमुखले कुनै कसिमिले भोगचलन गर्न हुँदैन । (२) बीमाकले आफ्नो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको परिवार, आधारभूत शेयरधनी, बीमाक वा त्यसको सञ्चालक म्यानेजिङ एजेन्ट भएको वा हसिसेदार भएको कुनै पनफिर्म, कम्पनी वा संस्था वा कार्यकारी प्रमुखको सम्पत्ति भाडामा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले उपयोग गर्न सक्ने छैन । ६९. बीमाकले गर्न नहुने काम: (१) बीमाकले देहायको कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) प्राधिकरणले नरिधारण गरेको सीमाभन्दा बढी रकमको चल अचल सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गर्न, । (ख) आधारभूत शेयर धनीले आफ्नो सञ्चालक वा सञ्चालकको एकाघरको परिवार वा बीमाक, आधारभूत शेयरधनी, म्यानेजिङ एजेन्ट भएको वा हसिसेदार भएको कुनै पनफिर्म, कम्पनी वा संस्थालाई ऋण दनि वा कुनै कसिमिको जमानत वा सुरक्षण दनि, । (ग) जीवन बीमालेखको सुरक्षण बमोजिम बीमतिलाई कर्जा दनि बाहेक कुनै कसिमिको कर्जा दनि, । तर कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी वनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम बीमाकले आफ्नो कर्मचारीलाई सापटी वा ऋण दनि यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (घ) प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको ढाँचामा बाहेक अन्य कुनै ढाँचामा बीमालेख जारी गर्न, । (ङ) प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको बीमालेख बाहेक अन्य कुनै पनप्रकारको बीमालेख जारी गर्न, । (च) प्राधिकरणले नरिधारण गरेको बीमादरको प्रतिकूल हुने गरी बीमाशुल्क गणना गर्न, । (छ) एकै कसिमिको बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाक वा बीमा दलालको शेयर वा धतिपत्रमा लगानी गर्न, । तर प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई एक कसिमिको बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाकले अर्को कसिमिको बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाकको धतिपत्र खरिद गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(ज) सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य सञ्चालक भएको वा त्यस्तो सदस्यको नजिी, वित्तीय वा व्यावसायिक स्वार्थ रहेको कुनै पनफिर्म, कम्पनी, फर्म वा सङ्गठित संस्थामा कुनै पनकसिमिको लगानी गर्न, । (झ) बीमा व्यवसायमा कुनै कसिमिको एकाधिकार कायम गर्न वा अन्य कुनै कसिमिले बीमा व्यवसायको नियन्त्रित गर्ने प्रकृतिको काम कारबाही गर्न, । (ञ) बीमा क्षेत्रको प्रतस्पर्धात्मक वातावरणमा कुनै प्रकारको अवरोध पुर्याउन वा नियन्त्रित अभ्यास खडा हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन, । (ट) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियम वा जारी भएको नरिदेशनको विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गर्न वा गराउन । (२) बीमाकले गैरकानूनी रुपबाट रकम आर्जन गरी वा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर गरी बीमा गर्ने कुनै पनव्यक्तिको बारेमा थाहा हुन आएमा वा शंका लागेमा सो कुरा लुकाउन वा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउनका लागि त्यस्तो बीमा लुकाउन, परिवर्तन गर्न, भुक्तानी गर्न वा सोको उत्पत्ति वा स्रोत सम्बन्धी जानकारी लुकाउन वा ढाँच्ने वा सोको लागि कुनै कसिमिको सहयोग गर्नु हुँदैन । (३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्य कुनै व्यक्तिले गरेको वा गर्न सहयोग गरेको थाहा हुन वा जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा त्यस्तो कार्य भए गरेको शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा बीमाकले सोको जानकारी तुरुन्त प्राधिकरण तथा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय जानकारी एकाइलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ७०. परपालन अधिकृत नयुक्त गर्नु पर्ने: (१) बीमाकले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र बीमा, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका व्यवस्थापक तहका अधिकृत कर्मचारी मध्येबाट परपालन (कम्प्लायन्स) अधिकृत नयुक्त गरी वा तोकिएको जानकारी प्राधिकरणलाई दनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका बीमाकले यो ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र यस दफा बमोजिम

परपालन अधिकृत नयुक्त गरी वा तोकी सोको जानकारी प्राधकिरणलाई दनु पर्नेछ । (३) परपालन अधिकृतले उपदफा (३) मा उल्लेखित वषिय बीमाकबाट पालना भए वा नभएको बारे विवरण तयार गरी प्राधकिरण समक्ष त्रैमासिक रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) मा उल्लेखित वषिय सम्बन्धति बीमाकबाट पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा प्राधकिरणले जुनसुकै बखत परपालन अधिकृतसँग अद्यावधिक विवरण माग गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (५) बमोजमि विवरण माग भएमा परपालन अधिकृतले प्राधकिरणले तोकेको अवधिभित्र तयस्तो विवरण प्राधकिरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (६) बमोजमि पेश भएको विवरणको सत्यता तथा प्रमाणकिताका लागि सम्बन्धति परपालन अधिकृत जमिमेवार हुनेछ । (७) यस दफामा लेखिएको कुनै पनि कुराले उपदफा (३) मा उल्लेखित वषियहरू अद्यावधिक रूपमा पालना गर्नु पर्ने कुराबाट बीमाक, बीमाकको सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुख छुट पाएको मानिने छैन ।

७१. बचतको बाँडफाँट गर्नु पर्ने: (१) मुनाफामा सरीक हुने गरी बीमालेख जारी गरिएको जीवन बीमा व्यवसायमा बीमाङ्कीको मूल्याङ्कन प्रतविदनको आधारमा बीमाकले जीवन बीमा व्यवसायबाट भएको बचतको बाँडफाँट तथा व्यवस्था (प्रोभजिन) गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बचत बाँडफाँट तथा व्यवस्था गर्नु बीमाकले प्राधकिरणको स्वीकृतलिई बचतको कम्तीमा नबढे प्रतशित रकम जीवन बीमा कोषमा सार्नु पर्नेछ । (३) जीवन बीमा व्यवसायबाट भएको बचत बाँडफाँट तथा व्यवस्था (प्रोभजिन) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७२. खुद सम्पत्तिको आधारमा जोखमि स्वीकार गर्नु पर्ने: (१) बीमाकले जोखमि स्वीकार गर्दा आफ्नो खुद सम्पत्तिको आधारमा स्वीकार गर्नु पर्नेछ । (२) बीमाकले स्वीकार गर्ने जोखमि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७३. सहायक कम्पनीमा लगानी: (१) बीमाकले प्राधकिरणबाट स्वीकृतलिई आफ्नो सहायक कम्पनी स्थापना गर्न वा तयस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सहायक कम्पनी स्थापना गर्न वा लगानी गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दा प्राधकिरणले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ र तयस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धति बीमाकको कर्तव्य हुनेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमाक आफैले सञ्चालन गर्दै आएको कसिमिको बीमा व्यवसाय गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना गर्न वा तयस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने छैन । (४) बीमाकले गर्ने लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्राधकिरणले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ७४. सम्पत्ति बेचबखिन गर्दा स्वीकृतलिनु पर्ने: (१) विदेशी बीमा कम्पनीले नेपालमा रहेको अचल सम्पत्ति वा तोकिएको सीमाभन्दा बढीको चल सम्पत्ति बेचबखिन वा धतिबन्धक गरिदिँदा वा विदेशी मुलुकमा फर्ति लैजाँदा प्रचलति कानून बमोजमि स्वीकृतलिनुपर्ने नकियाको अतिरिक्त प्राधकिरणको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृत दिँदा प्राधकिरणले आवश्यक शर्त वा मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । लघुबीमा व्यवसाय । ७५. लघुबीमा गर्नु पर्ने: प्रत्येक बीमाकले न्यून आय भएका वर्ग तथा पछिडिएको क्षेत्रलाई लक्षति गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्नु पर्नेछ । ७६. लघुबीमा मात्र गर्ने प्रयोजनको लागि बीमा कम्पनी खोल्न सक्नि: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिलघु जीवन बीमा वा लघु नरिजीवन बीमा व्यवसाय मात्र गर्ने उद्देश्यले बीमा कम्पनी स्थापना गर्न सक्निछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमिको प्रयोजनको लागि स्थापना हुने बीमाकको पूँजी तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने बीमाकको संस्थापना र इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजमि हुनेछ । ७७. करार गर्नु पर्ने: (१) बीमाकले लघुबीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने बीमा अभकिर्ता नयुक्ति गर्नु अघि तयस्तो बीमा अभकिर्तासँग लिखित समझौता गर्नु पर्नेछ ।

(२) बीमाकले लघुबीमा सम्बन्धी काम गर्ने अभकिर्तासँग समझौता गर्दा उक्त अभकिर्ता प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको सङ्गठति संस्था रहेछ भने तोकिए बमोजमिको अधिकार तयस्तो अभकिर्तालाई सुम्पनि सक्नेछ । ७८. लघुबीमा दाबी: (१) लघुबीमा व्यवसाय गर्ने बीमाकले बीमालेखमा उल्लेख भए बमोजमि बीमा गरिएको जीवन वा सम्पत्ति वा दायित्व सम्बन्धी दाबी सम्बन्धति व्यक्तबाट रीतपूर्वक पेश हुन आएमा तयस्तो दाबी एक्काईस दिनभित्र फछर्यौट गर्नु पर्नेछ । (२) लघुबीमा दाबी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७९. लघुबीमा नयिमन शुल्क: लघुबीमाको नयिमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमाकले आफूले वार्षिक रूपमा आर्जन गरेको कुल बीमाशुल्कको शून्य दशमलव पाँच प्रतशितका दरले हुन आउने रकम नयिमन शुल्क बापत प्राधकिरणमा बुझाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । पुनर्बीमा व्यवसाय । ८०. पुनर्बीमा गराउनु पर्ने: बीमाकले आफूले धारण गर्ने दायित्वको जोखमि धारण गरी बाँकी रहेको दायित्वको जोखमिको रक्षावरण हुनेगरी पुनर्बीमा गराउनु पर्नेछ । ८१. पुनर्बीमा व्यवसाय: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाकको सम्बन्धमा देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुनेछ:- (क) पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाकले जीवन वा नरिजीवन दुवै बीमा व्यवसायको पुनर्बीमा स्वीकार गर्न सक्नेछ । (ख) पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाकले विदेशी बीमा कम्पनी वा पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा स्वीकार गर्न वा तयस्तो बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा दनि सक्नेछ । (ग) स्वदेशमा कार्यरत बीमाकले देशभित्र स्थापति पुनर्बीमाकसँग प्राधकिरणले तोकेको प्रतशितभन्दा कम नहुने गरी अनविार्यरुपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्नेछ । (२) पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाकले तयस्तो व्यवसाय गर्दा आफै वा बीमा दलाल मार्फत गर्न सक्नेछ । (३) पुनर्बीमा व्यवसाय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८२. पुनर्बीमा करार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बीमाकले पुनर्बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पुनर्बीमा करारको ढाँचा प्राधकिरणबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) बीमाक र पुनर्बीमाकबीच भएको पुनर्बीमा करारले बीमतिको हक हति संरक्षण

नगरेको वा त्यस्तो करारबाट दायित्वको जोखिम पर्याप्त रक्षावरण हुन सक्ने नदेखिएमा प्राधिकरणले जुनसुकै बखत त्यस्तो पुनर्बीमा करारका शर्तहरू पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दनि सक्नेछ । (३) पुनर्बीमा करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१० । बीमकको लेखा तथा लेखापरीक्षण । ८३. हिसाब कतिब दुरुस्त राख्नु पर्ने: (१) बीमकले आफ्नो हिसाब कतिब, बही खाता, श्रेस्ता र लेखाको अभिलेख यथार्थ र दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखाको अभिलेख राख्दा बीमकले दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित लेखाको मान्य सिद्धान्त अनुरूप आफ्नो कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा देखिने गरी आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व, आम्दानी र खर्चको प्रचलित कानून बमोजमि अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि राख्ने लेखा तथा अन्य विवरण प्राधिकरणले अन्यथा स्वीकृत दिएकोमा बाहेक बीमकले आफ्नो प्रधान कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । (४) बीमकको लेखा तथा हिसाब कतिब सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८४. वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने: (१) बीमकले आफ्नो आय-व्यय हिसाब, खुद सम्पत्ति र त्यसमा भएको परिवर्तन, बीमा, पुनर्बीमा, दाबी, लगानी सहितको त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा नोक्सानको विवरण तयार गरी आर्थिक वर्षको छ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) बीमकले आफ्नो वित्तीय अवस्था तथा जोखिमको स्थितिको सम्बन्धमा प्रत्येक तीन महिनामा विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (४) बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८५. बीमकको लेखापरीक्षण समिति: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि इजाजतपत्रप्राप्त बीमकले बीमा व्यवसाय प्रारम्भ गरेको तीस दिनभित्र र यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेको लेखापरीक्षण समिति गठन नगरेको बीमकले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय लेखापरीक्षण समिति गठन गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दनु पर्नेछ । (२) बीमकको अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, लेखा प्रमुख वा नजिको नजिकको नातेदार उपदफा (१) बमोजमिको समितिमा सदस्य हुन सक्ने छैन । (३) लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) बीमकको वित्तीय विवरणको समीक्षा गरी त्यस्ता विवरणमा उल्लिखित सूचनाको आधार, सत्यता र यथार्थतामा यकिन गर्ने, । (ख) बीमकको लेखा, बजेट, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली उपयुक्त भए वा नभएको, अनुगमन गरी यकिन गर्ने, । (ग) बीमकको खरिद प्रणाली उपयुक्त र मतिव्ययी भए वा नभएको सम्बन्धमा नरीक्षण र अनुगमन गर्ने, । (घ) बीमकको बहीखाता, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीको अभिलेखका कागजात वा वित्तीय अभिलेख उपयुक्त ढङ्गबाट राखिएको छ, छैन यकिन गर्ने, । (ङ) बीमा जोखिमिङ्कन, बीमा दाबी, लगानी, पुनर्बीमा सम्बन्धी कार्य ठिक ढङ्गले भए वा नभएको र सो सम्बन्धी अभिलेख उपयुक्त ढङ्गमा राखिएको वा नराखिएको यकिन गर्ने, । (च) बीमकको लेखा, लेखापरीक्षण, वासलात वा वित्तीय विवरण यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशन वा बीमकको नियमावली बमोजमि भए वा नभएको यकिन गर्ने, । (छ) बीमकको लेखापरीक्षण नयुक्तिका लागि तीनजना लेखापरीक्षकको नाम सफारसि गर्ने, । (ज) बीमकको सञ्चालक समितिले माग गरेको विषयमा राय तथा परामर्श दनि, । (झ) बीमकले प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना गरे वा नगरेको यकिन गर्ने । (४) लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारबाहीको प्रतिविदन बीमकको सञ्चालक समितिमा पेश गर्नेछ ।

८६. बीमकको लेखापरीक्षकको नयुक्ति: (१) बीमकले प्रचलित कानून बमोजमि लेखापरीक्षकको नयुक्ति गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्तिलाई बीमकले लेखापरीक्षक नयुक्त गर्न सक्ने छैन:- । (क) बीमकको आधारभूत शेयरधनी, सञ्चालक वा सञ्चालकको नजिकको नातेदार, । (ख) बीमकको कार्यकारी प्रमुख वा नजिको नजिकको नातेदार, । (ग) बीमकको मध्यस्थकर्ता, कर्मचारी वा नजिको एकाघरको परिवारको सदस्य, । (घ) बीमकको सेवाबाट अलग भइसकेको कर्मचारी भए त्यसरी अलग भएको तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, । (ङ) बीमकको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीको साझेदार भएको व्यक्ति, । (च) बीमकसँग वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति वा नजिको एकाघरको परिवारको सदस्य, । (छ) सम्बन्धित बीमकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको बीमा गराएको बीमति, । (ज) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म सोही बीमकको लेखापरीक्षकमा नयुक्त भएको व्यक्ति, । (झ) समितिका सदस्य, प्राधिकरणका बहालवाला कर्मचारी वा नजिको एकाघरको परिवारको सदस्य वा साझेदार, । (ज) प्रचलित कानून बमोजमि लेखापरीक्षकको रूपमा नयुक्त हुन वा लेखापरीक्षकको रूपमा बहाल रहन अयोग्य व्यक्ति । ८७. बीमकको लेखापरीक्षण: (१) बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजमि लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बीमकले मनासबि कारण खुलाई लेखापरीक्षण गराउने अवधि थपको लागि अनुरोध गरेमा प्राधिकरणले दुई महिनासम्मको अवधि थप गरदिन सक्नेछ । (३) लेखापरीक्षण प्रतिविदनमा लेखापरीक्षण गर्दा कुनै कैफियत तथा अनियमितता देखिए सो कुरा र सो सम्बन्धमा बीमकको व्यवस्थापनबाट कुनै जवाफ प्राप्त भएमा वा नभएमा सो व्यहोरा समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले बीमकको लेखापरीक्षण प्रतिविदन तयार गर्नको लागि छुट्टै वसितुत लेखापरीक्षण प्रतिविदन (लड्ग फर्म अडिट रिपोर्ट) को ढाँचा तोकन सक्नेछ र त्यस्तो ढाँचा तोकेकोमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो ढाँचा बमोजमिको लेखापरीक्षण प्रतिविदन तयार गरी प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) बीमकले आफ्नो

लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको तीस दिनभित्र आफ्नो वित्तीय वविरण स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) बीमकको वित्तीय वविरणको सम्बन्धमा छलफल गर्न आवश्यक परेमा प्राधिकरणले बीमकका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा अन्य सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई बोलाउन सक्नेछ र त्यसरी बोलाएको बखत प्राधिकरण समक्ष उपस्थिति हुनु नजिको कर्तव्य हुनेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि प्राधिकरणमा प्रतविदन पेश नगरी बीमकले प्रचलित कानून बमोजमि पेश गर्नु पर्ने सरकारी नकिया बाहेक अन्य नकियामा पेश गर्न, प्रकाशित गर्न वा बीमकको साधारण सभा आह्वान गर्नु हुँदैन ।

(८) बीमकले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण भएको वित्तीय वविरण कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुको साथै आफ्नो वेबसाइट मार्फत समेत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (९) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजमि अवधि थप गर्दा समेत बीमकले लेखापरीक्षक नयुक्त नगरेको कारणबाट लेखापरीक्षण हुन नसकेमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकको लागि लेखापरीक्षक नयुक्त गरिदिन सक्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि प्राधिकरणले नयुक्त गरेको बीमकको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य खर्च सम्बन्धित बीमकले व्यहोरनु पर्नेछ । (११) लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतविदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा तथा बीमकको लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८८. लेखापरीक्षण सम्बन्धमा आदेश दिन सक्ने: (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेखापरीक्षकको प्रतविदन प्राप्त गरेपछि प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा बीमकको लेखापरीक्षकलाई देहायका थप कार्य गर्न आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) लेखापरीक्षण सम्बन्धमा प्राधिकरणले आवश्यक ठानेको अतिरिक्त जानकारी पेश गर्न, । (ख) कुनै खास वषियमा प्राधिकरणले तोके बमोजमि वा बीमकलाई सफारिस गरे बमोजमि अन्य जाँच गर्न । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनः लेखापरीक्षण गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित बीमकले व्यहोरनु पर्नेछ । ८९. कारबाहीको सफारिस गर्ने: यस ऐन बमोजमिको कर्तव्य पालना नगर्ने लेखापरीक्षकलाई प्राधिकरणले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म बीमकको लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी लेखापरीक्षकको सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित नियमनकारी नकियामा सफारिस गरी पठाउन सक्नेछ । परिच्छेद-११ । बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था । ९०. इजाजतपत्र नलाई काम गर्न नहुने: यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र नलाई कसैले पनि बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्न वा गराउन हुँदैन । ९१. बीमा मध्यस्थकर्ताको इजाजत: (१) बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिलाई संस्थाले इजाजतपत्रका लागि तोकिए बमोजमिको कागजात तथा दस्तुर सहित प्राधिकरण समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले नविदलाई तोकिए बमोजमि बीमा मध्यस्थकर्ताको रुपमा काम गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिनेछ । (३) बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) बीमा सर्भेयरको इजाजतपत्र दौदा नरिजीवन बीमा अन्तर्गत एउटा प्रकार (पोर्टफोलियो) को बीमाको मात्र सर्भे गर्न पाउने गरी इजाजतपत्र दिनेछ । तर बीमा सर्भेयरको कार्य गर्ने उद्देश्य लई स्थापना भएको कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बीमा सर्भेयरको इजाजतपत्र लिएका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र आफ्नो वशीषज्जता रहेको रोजेको कुनै एक प्रकार (पोर्टफोलियो) को इजाजतपत्र कायम गर्नु पर्नेछ । (६) बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरेको इजाजतपत्र अरु कसैलाई प्रयोग गर्न दिने, हस्तान्तरण गर्न वा नामसारी गर्न वा गराउन हुँदैन । (७) बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र दौदा समान कसिमिको एउटा मात्र बीमाको बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिनेछ । (८) बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९२. बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको योग्यता: (१) दफा ९३ बमोजमि नविदन दिन बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) बीमा मध्यस्थकर्ताले इजाजत प्राप्त गर्नु अघि तोकिए बमोजमिको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । (३) प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएको देहायको योग्यता भएको सङ्गठित संस्थालाई मात्र बीमा दलाल तथा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको रूपमा कार्य गर्न इजाजत पत्र दिनेछ:- । (क) प्राधिकरणले तोकिए बमोजमि अधिकृत पूँजी भएको, । (ख) सङ्गठित संस्थाको व्यवस्थापक भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई बीमा सम्बन्धी काममा चार वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको, । (ग) प्राधिकरणले तोकिएका अन्य शर्तहरू पूरा गरेको । (४) बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९३. बीमा मध्यस्थकर्ताको दायित्व: (१) बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले इजाजतपत्रको छायाँप्रति आफ्नो कार्यालयमा स्पष्ट देखिने गरी राख्नु पर्नेछ । तर कार्यालय स्थापना नगरेका बीमा अभिकर्ता वा बीमा सर्भेयरले बीमा सम्बन्धी काम गर्दा आफ्नो इजाजतपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले मागेमा देखाउनु पर्नेछ । (२) बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले जारी गरेको आचारसंहिता पालना गर्नु पर्नेछ । (३) बीमा सर्भेयरले आफ्नो नजिकको नातेदार वा आफ्नो एकाघरको परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्तिलाई संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिको नजिकको नातेदारको क्षति वा हानि नोक्सानीको मूल्याङ्कन वा सर्भे गर्नु वा गराउनु हुँदैन । (४) बीमा सर्भेयरले तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित बीमक समक्ष सर्भे प्रतविदन बुझाउनु पर्नेछ । (५) बीमा सर्भेयरले बीमा सर्भेयरको

इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई मात्र बीमा सर्वेको काममा लगाउनु पर्नेछ । (६) कुनै एक बीमकको बीमा अभकिर्ताले सोही अवधमा अर्को समान कसिमिको बीमकको बीमा अभकिर्ता भई कार्य गर्न पाउने छैन । तर जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभकिर्ताले नरिजीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभकिर्ता भई कार्य गर्न र नरिजीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभकिर्ताले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभकिर्ता भई कार्य गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लघुबीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने बीमा अभकिर्ताले एकभन्दा बढी बीमकको लघुबीमा अभकिर्ता भई कार्य गर्न सक्नेछ । (८) बीमा दलाल वा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताले आफ्नो सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य सञ्चालक भएको वा त्यस्तो सदस्यको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै पनसिङ्गठति संस्थामा कुनै पनकिसिमिको लगानी गर्न वा त्यस्तो संस्थालाई ऋण दनि वा कुनै कसिमिको जमानत वा सुरक्षण दनि हुँदैन । (९) बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले सम्पादन गर्ने काम, पारशिरमकि वा कमसिन, पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९४. इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहेमा इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको दस्तुर तथा अन्य वविरण संलग्न गरी प्राधकिरण समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (२) कुनै बीमा मध्यस्थकर्ताले उपदफा (१) बमोजमि म्यादभित्र इजाजतपत्र नवीकरणका लागि नविदन दनि नसकेको कारण खुलाई म्याद थपको लागि नविदन दिएमा प्राधकिरणले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा बढीमा तीन महनिसम्मका लागि म्याद थप गरदिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको अवधभित्र नवीकरणका लागि नविदन प्राप्त भएमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नवीकरण गर्न उपयुक्त देखिएमा तीन वर्षको लागि इजाजतपत्र नवीकरण गरदिनु पर्नेछ । (४) कुनै कारणले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धति बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई सोको कारण खुलाई प्राधकिरणले लिखित जानकारी दनि पर्नेछ । (५) बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९५. इजाजतपत्र खारेज हुने: (१) कुनै बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि दफा ९४ बमोजमि अवधभित्र नविदन नदिएमा इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मतिदिखि निजिको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । (२) कुनै बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले आफ्नो इजाजतपत्र खारेज गर्न प्राधकिरण समक्ष लिखित रुपमा नविदन दिएमा प्राधकिरणले जाँचबुझ गरी त्यस्तो इजाजतपत्र तोकिए बमोजमि खारेज गर्न सक्नेछ । (३) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा प्राधकिरणले बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ:- (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, वनियम, नरिदेशिका वा प्राधकिरणले दिएको नरिदेशन वपिरीत कुनै काम गरेमा, वा । (ख) बीमतिको हक हति वरिद्ध कुनै कार्य गरेको प्रमाणति भएमा । (४) उपदफा (३) बमोजमि इजाजतपत्र खारेज गर्नु अघि प्राधकिरणले सम्बन्धति बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ ।

९६. नवीकरण नहुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले दफा ९३ बमोजमिको दायित्व पालना नगरेको कारणले सो हैसियतमा रही कार्य गर्न अयोग्य देखिएमा वा बीमतिको गम्भीर हानि भएको प्रमाणति भएको खण्डमा निजिको इजाजतपत्र नवीकरण हुने छैन । ९७. काममा लगाउन नहुने: (१) कसैले पनयिस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र नलिएको वा इजाजतपत्र नवीकरण नगराएको संस्थालाई बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीत कुनै बीमकले बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई काममा लगाएमा सोबाट सर्जिना हुने सम्पूर्ण दायित्व र परणाम बीमक आफैले व्यहोरनु पर्नेछ । (३) इजाजतपत्र खारेजी भएको कुनै बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले इजाजतपत्रको अवधि कायम रहेका बखत गरेको बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कुनै कामबाट सर्जिना भएको दायित्व सम्बन्धति बीमकले व्यहोरनु पर्नेछ । (४) बीमा मध्यस्थकर्ताले कुनै पन बीमकको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा कार्य गर्न पाउने छैन । परिच्छेद-१२ । नियमन, नरीक्षण तथा अनुगमन । ९८. नियमन, नरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने: (१) प्राधकिरणले बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बीमा सेवा प्रदायक वा त्यस्तो बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धति व्यक्ती वा संस्थाको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जुनसुकै बखत नियमन, नरीक्षण वा अनुगमन गर्न सक्नेछ । (२) प्राधकिरणले शङ्का लागेमा वा उजुरी परेमा बीमक वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको काम कारबाही सम्बन्धमा कुनै वशिषज्ज वा प्राधकिरणको कर्मचारी खटाई बीमक वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको कार्यालय वा कारोबार स्थलमै गई स्थलगत (अनसाइट) नरीक्षण गर्न वा बीमकको सम्बन्धति कागजात, लेखा तथा वित्तीय वविरण, बीमालेख, सम्बन्धति प्रतविदन तथा वविरण प्राधकिरणमा झकिाई नरीक्षण गर्न वा अन्य तरिकाले जुनसुकै बखत नियमन, नरीक्षण वा अनुगमन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्राधकिरणले बीमा व्यवसायको नियमन, नरीक्षण वा अनुगमन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापति सिद्धान्त, मान्यता, मापदण्ड तथा असल अभ्यास (बेष्ट प्रैक्टिस) तथा प्रचलनलाई आधारको रुपमा लनिछ । (४) उपदफा

(२) बमोजमि खटिएको वशिषज्ज वा कर्मचारीले सम्बन्धति पक्षसँग लगत, तथ्याङ्क, वविरण, सूचना, प्रतविदन, वदियुतीय माध्यमबाट सरिजना गरएका वविरण वा आवश्यक अन्य कुनै कागजात माग गर्न, हेर्न, जाँच, नरीक्षण, अनुसन्धान गर्न, सोको सक्कल वा प्रतलिपि भाग गर्न वा सो सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि माग गरेको लगत, तथ्याङ्क, वविरण, सूचना वा आवश्यक अन्य कुनै कागजात तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउने तथा कुनै वविरण हेर्न, जाँच, नरीक्षण गर्न र सो सम्बन्धमा सोधेका प्रश्नहरूको सत्य तथ्य जवाफ दनि सम्बन्धति बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बीमा सेवा प्रदायक, बीमति तथा बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धति व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि नयिमन, नरीक्षण वा अनुगमन गर्न खटिएको कर्मचारी वा वशिषज्जले बीमकले सम्पादन गरेको कार्य, त्यसका काम कारबाही वा लखितका सम्बन्धमा कुनै त्रुटि वा कमजोरी देखिएमा, कुनै काम कारबाही वा लखित शंकास्पद भएको देखिएमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली वा प्राधकिरणले जारी गरेको नरिदेशन बमोजमि नभएको पाइएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धति अधिकारीको बयान गराउन सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि नयिमन, नरीक्षण वा अनुगमन गर्ने क्रममा तत्काल कुनै नरिदेशन वा आदेश दनिपर्ने देखिएमा सो कार्यमा खटिएको वशिषज्ज वा कर्मचारीले प्राधकिरणलाई जानकारी दर्ई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशन पालना गर्नु सम्बन्धति बीमक वा सरोकारवाला व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (८) यस दफा बमोजमि नयिमन, नरीक्षण वा अनुगमन गर्न खटिएको वशिषज्ज वा कर्मचारीले नरीक्षण वा अनुगमनको प्रतविदन प्राधकिरणले नरिधारण गरेको अवधभित्ति प्राधकिरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (९) प्राधकिरणले यस ऐन बमोजमि भएका वा हुने नयिमन, नरीक्षण वा अनुगमनको कार्यमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका कुनै नकाय, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै नकाय, अन्य नयिमनकारी नकाय वा कुनै सङ्गठति संस्थासँग सहयोग माग गरेको खण्डमा सहयोग गर्नु त्यस्तो नकाय वा सङ्गठति संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (१०) बीमा व्यवसायको नयिमन, नरीक्षण वा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्राधकिरणले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९९. वदिशी बीमा कम्पनीले प्राधकिरणलाई जानकारी गराउनु पर्ने: (१) कुनै वदिशी बीमा कम्पनीले नेपालमा खोलेको आफ्नो शाखा कार्यालयको नरीक्षण वा अनुगमन गर्नुअघिसो कुराको लखिति जानकारी प्राधकिरणलाई गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै वदिशी बीमा कम्पनीले नेपालमा खोलेको आफ्नो शाखा कार्यालयमा उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण वा अनुगमन गरसिकेपछि प्रतविदन तयार गरी सोको एक प्रति प्राधकिरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १००. नयिमन शुल्क: (१) प्राधकिरणले बीमकलाई नयिमनकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत त्यस्तो नयिमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आफूले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको शून्य दशमलव सात पाँच प्रतशितका दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष नयिमन शुल्क बापत प्राधकिरणमा बुझाउनु पर्नेछ । (२) बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले नयिमनकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत प्राधकिरणलाई तोकिए बमोजमिको नयिमन शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको नयिमन शुल्क भुक्तानी गर्ने अवधि, प्रक्रिया, वलिम्ब दस्तुर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-१३ । समस्याग्रस्त बीमक । १०१. बीमक समस्याग्रस्त भएको माननि: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्था उत्पन्न भएमा प्राधकिरणले बीमतिको हक हति संरक्षणका लागि बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्न सक्नेछ:- । (क) बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष कायम गर्न नसकेमा, । (ख) बीमकको कूल सम्पत्तिरि दायित्वको अनुपात (सलभेन्सी मार्जनि) कायम नभएमा, । (ग) बीमकको संस्थापक शेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, आतङ्कारी क्रियाकलापमा वत्तितीय लगानी, मानव बेचबखिन गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणति भएमा, । (घ) जालसाजी, कर्ति, वा झुट्टा वविरण दर्ई वा गलत लखित तयार गरी वा पेश गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको वा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणति भएमा, । (ङ) बीमति, शेयरधनी, बीमकका साहु वा सर्वसाधारणको हति प्रतकूल हुनेगरी पटक पटक कार्य गरेमा, । (च) बीमकलाई अर्को बीमकमा गाभनि प्राधकिरणबाट नरिदेशन भएकोमा त्यस्तो नरिदेशनको पालना नभएमा, । (छ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम, प्रचलति कानून, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत उल्लखिति शर्त वा प्राधकिरणबाट जारी भएका नरिदेशन वा आदेश पटक पटक उल्लङ्घन भएमा, । (ज) बीमकबाट बीमा जालसाजी (इन्स्योरेन्स फ्रड) भएमा, । (झ) प्राधकिरणबाट भएको नयिमन, नरीक्षण, अनुगमन वा लेखापरीक्षकको प्रतविदन वा बीमाङ्कीको प्रतविदनबाट कुनै बीमकले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसक्ने देखिएमा वा नसक्ने सम्भावना भएमा, । (ञ) दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजमिको अवस्थाको जानकारी गराएमा, । (ट) बीमकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सञ्चालकहरू बीच वविद उत्पन्न भई बीमा व्यवसाय सुचारु रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएमा, । (ठ) प्राधकिरणबाट बीमकले गर्दै आएको बीमा व्यवसायमा पूरण वा आंशकि रोक लगाउँदा दर्इएको नरिदेशन बमोजमि तोकिएको अवधभित्ति सुधार गरेको प्रमाण पेश नगरेमा, । (ड) बीमकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पटक पटक पूरा नगरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्नुअघि प्राधकिरणले त्यस्तो बीमकका रुपमा घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको प्रमाण सहति आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको सूचना सम्बन्धति बीमकलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधभित्ति स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक र वशि्वसनीय भएको नदेखिएमा प्राधकिरणले उक्त बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमकको रुपमा घोषणा गरी त्यसको सूचना कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय दैनिक

पत्रिका र प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ । (४) कुनै बीमक प्रचलित कानून बमोजमि दामासाहीमा परेको वा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको, त्यस्तो बीमकले बीमतिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा खुद सम्पत्त घट्न गई चुक्ता पूँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुन गएकोमा त्यस्तो बीमकले सो कुराको जानकारी प्राधिकरणलाई तुरुन्त गराउनु पर्नेछ ।

१०२. समस्याग्रस्त बीमकको सुधारका उपायहरू: (१) दफा १०१ बमोजमि कुनै बीमक समस्याग्रस्त भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो बीमकको सुधारका लागि प्राधिकरणले अवधितोकी देहायको कुनै आदेश दनिन्छ:- । (क) पूँजी वृद्धि गर्नु, नयाँ शेयर जारी गर्न लगाउने वा शेयर बापत भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम प्राधिकरणले तोकेको अवधभित्र भुक्तानी गर्न लगाउने, । (ख) शेयरधनीहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने लाभांश नशिचति अवधसम्म वितरण गर्न रोक लगाउने वा त्यसरी रोक लगाई लाभांश बापत बोनस शेयर समेत जारी गर्न लगाउने, । (ग) सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुखलाई प्रदान गर्ने पारश्र्मिक, सुवधि वा अन्य जुनसुकै रकमको भुक्तानीमा नशिचति अवधिका लागि सीमा नरिधारण गर्ने, । (घ) बीमकको व्यवस्थापन खर्चमा नयाँ सीमा नरिधारण गर्ने, । (ङ) बीमकको कुनै जायजथा बकिरी गरी बीमकको दायित्व पूरा गर्ने, । (च) शाखा वसितार गर्न रोक लगाउने वा भइरहेका कुनै वा सबै शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न लगाउने, । (छ) बीमकको चुक्ता पूँजी घटाउन लगाउने, । (ज) यस ऐन बमोजमि बीमकले गर्न पाउने कुनै वा सबै प्रकारको बीमा व्यवसाय नशिचति अवधिका लागि गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने, । (झ) तोकिए बमोजमिको अवधभित्र बीमकको सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्न लगाउने वा सञ्चालक समिति हेरफेर वा पुनर्गठन गर्न लगाउने, । (ञ) बीमकका शेयरधनीको हक अधिकार नलिम्बन गर्ने वा त्यस्ता शेयरधनीको शेयर हस्तान्तरण रोक्ने वा त्यस्ता शेयरधनीको शेयर अन्य शेयरधनीले वा बीमक आफैले खरदि (बाइआउट) गर्न लगाउने वा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई बकिरी गर्न लगाउने, । (ट) बीमक सूचीकृत कम्पनीमा दर्ता भएको भए सर्वसाधारणको हतियविरुद्ध कुनै काम हुनबाट रोक्न त्यस्तो बीमकको नाम धत्तिपत्र बजारबाट हटाउन लेखी पठाउने, । (ठ) बीमकलाई वित्तीय र व्यवस्थापकीय रुपमा सक्षम बनाउन प्राधिकरणले मनासबि देखेका अन्य उपयुक्त काम कारबाही गर्ने वा गर्न लगाउने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजमिको अवधभित्र बीमकले सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी कटौती नगरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई तोकिए बमोजमि हटाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सुधारका उपाय अपनाउन प्राधिकरणले दिएको समयभित्र बीमकको वित्तीय वा व्यवस्थापकीय स्थितिमा सुधार हुन नसकेमा त्यस्तो बीमकलाई नयिन्तर्णमा लानि नपर्ने कुनै कारण भए सोको प्रमाण सहित आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न तीस दिनको सूचना सम्बन्धित बीमकलाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिएको समयभित्र बीमकले पेश गरेको स्पष्टीकरण मनासबि देखिएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई अपेक्षित सुधार गर्नका लागि बढीमा छ महिनाको अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमिको अवधभित्र समेत बीमकले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेमा प्राधिकरणले दफा १०३ बमोजमि एक वशिष व्यवस्थापन समूह गठन गरी सञ्चालक समिति नलिम्बन गरी वा नगरी वा अन्य कुनै तरिकाले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नयिन्तर्णमा लनिन्छ । १०३. वशिष व्यवस्थापन समूह: (१) यस ऐनको दफा १०२ को उपदफा (५) बमोजमि नयिन्तर्णमा लडिएको बीमकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि तोकिए बमोजमि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट प्राधिकरणले तीन जना व्यक्ति रहेको वशिष व्यवस्थापन समूह गठन गरी सो मार्फत उक्त बीमकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वशिष व्यवस्थापन समूहको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ र औचित्यको आधारमा प्राधिकरणले समूहको कार्यावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न वा सो समूहलाई वधितन गर्न सक्नेछ । (३) प्राधिकरणले वशिष व्यवस्थापन समूहका सबै वा कुनै सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा नजिलाई तोकिए बमोजमि पदमुक्त गर्न सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले तोकिएको कार्य सम्पन्न नहुँदै वशिष व्यवस्थापन समूहका सदस्यलाई पदमुक्त गरेमा सो स्थानमा बाँकी अवधिका लागि उपदफा (१) बमोजमिको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्नेछ । (५) वशिष व्यवस्थापन समूहका सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी कार्यवधि, पारश्र्मिक, सुवधि तथा अन्य व्यवस्था प्राधिकरणले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०४. वशिष व्यवस्थापन समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) दफा १०३ बमोजमि गठित वशिष व्यवस्थापन समूहले बीमकको साधारण सभा, सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख वा अन्य पदाधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) वशिष व्यवस्थापन समूहलाई उपदफा (१) को अधीनमा रही सम्बन्धित बीमकको चल, अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कुनै सम्पत्ति तथा दायित्वको फरफारक गर्ने र बीमकको सम्पत्तिको संरक्षण तथा हेरचाह गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरी सो बीमकलाई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा देहायको अधिकार हुनेछ:- । (क) बीमकले जारी गरेको कुनै वा सबै शेयरधनी शेयर वा अन्य उपकरण तोकिए बमोजमि अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा नामसारी गर्न वा हस्तान्तरण गर्न, । (ख) बीमक वा बीमकको सहायक कम्पनीको केही वा सबै सम्पत्ति प्राप्त गर्न, बकिरी गर्न, कार्यालय, बहीखाता, अभिलेख, सम्पत्ति तथा सूचना प्रणालीमाथि पहुँच राख्न वा नयिन्तर्ण गर्न, । (ग) बीमकको वा बीमकको अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामा रहेको सम्पत्ति वा हक अधिकार प्राप्त गर्न वा बकिरी गर्न, । (घ) बीमकको नशिचति अधिकार तथा दायित्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्न, । (ङ) बीमकको बकिरी हुन बाँकी शेयर बकिरी गर्न, । (च) बीमकले जारी गरेका केही वा

सबै शेयर तथा अन्य वित्तीय उपकरणलाई खारेज गर्न, । (छ) शेयर वा पूँजी सम्बन्धी अन्य उपकरण जारी गर्न, । (ज) बीमकले गर्दै आएको बीमा व्यवसायको केही वा सबै प्रकार (पोर्टफोलियो) अर्को बीमकलाई हस्तान्तरण गर्न, । (झ) विशेष व्यवस्थापन समूहको काम कारबाही अघिबढाउन आवश्यक ठानेका कागजात सम्बन्धित व्यक्तिलाई संस्थाबाट पेश गर्न लगाउन, ।

(ज) बीमतिको हकहति संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न, गराउन । (३) यस दफा बमोजमि व्यवस्थापन गर्दा विशेष व्यवस्थापन समूहले बीमकको संस्थापक, शेयरधनी, बीमति, बीमा मध्यस्थकर्ता लगायतका सार्वजनिक वा नजिकी कृषेत्रका कुनै पक्षीयव्यक्ति वा संस्थाको स्वीकृतिले वा यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सूचित गर्न आवश्यक पर्ने छैन । (४) विशेष व्यवस्थापन समूहले बीमकको तर्फबाट देहायका कार्यहरू गर्न वा गराउन सक्नेछः- । (क) बीमकले गरिहेको कार्यलाई नरिन्तरता दनि र नरिन्तरता दनि आवश्यक सबै कार्य गर्न, । (ख) बीमकले गरी आएको केही वा सबै कार्यलाई स्थगित वा बन्द गर्न, । (ग) बीमा जोखिमिड्कन वा बीमा दायित्वको भुक्तानी रोक्का राख्न वा सोको सीमा नरिधारण गर्न, । (घ) बीमकको लागि आवश्यक कर्मचारी, पदाधिकारी वा परामर्शदाता नियुक्त गर्न, । (ङ) आवश्यक ठानेको वषियमा छलफल तथा नरिणय गर्नका लागि शेयरधनी, बीमति, बीमा मध्यस्थकर्ता, कर्मचारी वा पदाधिकारीको सभा बोलाउन, । (च) बीमकको नामबाट कुनै कानूनी प्रतिक्रिया गर्न वा मुद्दा मामला गर्न, । (छ) बीमकको कार्यसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्न वा गराउन । (५) विशेष व्यवस्थापन समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बीमकलाई गाभ्न वा गाभनि उपयुक्त ठानेमा सोको कारण सहित प्राधिकरण समक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । (६) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष व्यवस्थापन समूहले बीमकको सम्पत्ति बिक्री गर्दा तोकिए बमोजमिका आधारभूत न्यूनतम मूल्य नरिधारण गरी पारदर्शी एवं व्यावसायिक रूपमा ललाम, सलिबन्दी प्रस्ताव, वार्ता जस्ता एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्नेछ । (७) विशेष व्यवस्थापन समूहले वित्तीय वविरण, सो संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीको योजना र सो सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण, सो संस्थाको दायित्वको पूर्वानुमान वा सोको भुक्तानीको तरिका, सम्पत्तिको वास्तविक हस्तान्तरण र दायित्वको अनुमान सहितको वविरण तोकिए बमोजमि समय समयमा प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (८) विशेष व्यवस्थापन समूहले सम्पत्ति बिक्री, सम्पत्ति एकत्रित, दायित्वको पूर्वानुमान जस्ता कार्य गर्न आवश्यक ठानेमा त्यस्तो कार्य गर्न सक्ने कुनै निकाय वा कम्पनीलाई जमिमा दनि सक्नेछ । (९) विशेष व्यवस्थापन समूहले यस दफा बमोजमि आफूलाई तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बीमकले व्यहोर्ने र त्यस्तो खर्चको सीमा प्राधिकरणले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०५. पदाधिकारी नलिम्बन हुनेछः (१) विशेष व्यवस्थापन समूहले बीमकलाई नियन्त्रणमा लिएको अवधिभर बीमकको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख स्वतः नलिम्बन हुनेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष व्यवस्थापन समूहले उपयुक्त ठानेमा तोकिएको काम गर्नका लागि बीमकको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नलिम्बन फुकुवा गरी काममा खटाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि विशेष व्यवस्थापन समूहले लगाएको काम नगर्ने व्यक्तिलाई विशेष व्यवस्थापन समूहले जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्न सक्नेछ । १०६. सूचना दनि पर्नेः (१) विशेष व्यवस्थापन समूहले बीमकलाई नियन्त्रणमा लिई कार्य प्रारम्भ गरेको तीन दिनभित्र देहायको वविरण सहितको सूचना सम्बन्धित बीमकको प्रत्येक कार्यालयमा दनुपर्नेछः- । (क) सम्बन्धित बीमकलाई नियन्त्रणमा लिई काम सुरु गरेको मिति र समय, । (ख) सम्बन्धित बीमकको मुख्य व्यवस्थापन हेर्ने वा सम्बन्धित अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको अख्तियारी तथा जमिमेवारी खारेज गरिएको व्यहोरा, । (ग) बीमतिले बीमा दाबी गर्ने तरिका, समय र स्थान, । (घ) अन्य वभिन्न पक्षहरूले गर्ने वभिन्न दाबीको लागि दाबी गर्ने तरिका, समय र स्थान । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचना प्रत्येक हप्ता प्रकाशन हुने गरी चार हप्तासम्म कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइट माफत समेतमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (३) विशेष व्यवस्थापन समूहले नियन्त्रणमा लिएको बीमकको अवस्था, अख्तियार प्राप्त अधिकारी तथा नजिको अख्तियारीमा आएको परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । १०७. नयाँ वित्तीय वविरण तयार गर्नु पर्नेः (१) विशेष व्यवस्थापन समूहले नियन्त्रणमा लिएको बीमकको वास्तविक स्थिति देखिने गरी तोकिए बमोजमि नयाँ वित्तीय वविरण तयार गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तयार गरिएको वित्तीय वविरण र सो सम्बन्धी वसित वविरण प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । १०८. बीमकको अवस्थामा सुधार आएपछिको व्यवस्थाः विशेष व्यवस्थापन समूहले नियन्त्रणमा लिएको बीमकको अवस्थामा सुधार आएको देखिएमा विशेष व्यवस्थापन समूहले देहाय बमोजमिको कारबाही गर्न सक्नेछः- । (क) नलिम्बन गरिएको सञ्चालक समितिको नलिम्बन फुकुवा गर्न, । (ख) बीमकको व्यवस्थापन बीमकको सञ्चालक समितिलाई हस्तान्तरण गर्न, । (ग) बीमकका शेयरधनी मध्येबाट तत्कालका लागि नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरी छ महिनाभित्र साधारण सभा बोलाउन नरिदेशन दनि, । (घ) बीमकको साधारण सभा बोलाई नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्न । १०९. बीमकको अवस्था सुधार नआए गरिने व्यवस्थाः यस ऐन बमोजमि नियन्त्रणमा लिएको बीमकको अवस्थामा सुधार हुन नआएमा विशेष व्यवस्थापन समूहले देहाय बमोजमिको कार्य गर्न सक्नेछः- । (क) जफत गरिएको शेयर तोकिएको अवधिभित्र ललाम बढाबढमा बिक्री गरी हस्तान्तरण गर्न, । (ख) त्यस्तो बीमकलाई अर्को बीमकसँग नरिधारित समयभित्र गाभ्न प्राधिकरण समक्ष सफारिस गर्न, । (ग) त्यस्तो बीमकको बीमा व्यवसाय अर्को बीमकमा हस्तान्तरण गराई उक्त बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्न प्राधिकरण समक्ष

सफारसि गर्न, । (घ) दफा ११० बमोजमि बीमकको स्थिति सुधार गर्न प्राधिकरण समक्ष सफारसि गर्न, । (ङ) त्यस्तो बीमकको दामासाही सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्राधिकरण समक्ष सफारसि गर्न ।

११०. बीमकको वित्तीय स्थिति सुधारको लागि सफारसि गर्न सक्ने: (१) दफा १०२ बमोजमि नयिन्त्रणमा लिएको कुनै बीमकको वित्तीय स्थितिमा सुधार नआएको कारणबाट दफा १०९ को खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजमिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा समग्र बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखिएमा विशेष व्यवस्थापन समूहले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था सर्जिना हुन नदैनिको लागि त्यस्तो बीमकको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था समेत समावेश गरी तयार पारिएको प्रतविदन प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त प्रतविदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बीमकको व्यवस्थापन वा फरफारक गर्दा समग्र बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने यकिन हुन आएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो बीमकमा लगानी गर्दा उक्त बीमकको वित्तीय स्थितिमा सुधार हुने देखिएमा प्राधिकरणले सोही नषिकर्ष सहितको राय मन्त्रालय समक्ष सफारसि गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सफारसि प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो बीमकको शेयर स्वामित्वमा लगानी गरी उक्त बीमकको वित्तीय स्थितिमा सुधार गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि बीमकको वित्तीय स्थितिमा सुधार भएपछि पाँच वर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमबाट मन्त्रालयले आफ्नो शेयर स्वामित्वको लगानी बिक्री गर्न सक्नेछ । १११. बीमकको विशेष व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) विशेष व्यवस्थापन समूहको काम कारबाहीमा कसैले बाधा अवरोध वा हस्तक्षेप गर्नु गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै कार्य गरे वा गराएमा विशेष व्यवस्थापन समूहले सम्बन्धित प्रशासन वा प्रहरीलाई आवश्यक सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुरोध भएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो बीमकको कार्यालय, सम्पत्ति, अभिलेख, बहीखाता र सूचना प्रवधि प्रणाली माथि विशेष व्यवस्थापन समूहले सहजरूपमा नयिन्त्रण गरी काम गर्न सक्ने गरी आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । (४) यस परिच्छेद बमोजमि विशेष व्यवस्थापन समूह वा प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिको लागि विशेष व्यवस्थापन समूहले प्राधिकरणमा प्रतविदन पेश गरेको वा कुनै कारणले विशेष व्यवस्थापन समूह विघटन भएकोमा विघटन भएको मतिलि साठी दनिभित्र उच्च अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (५) उच्च अदालतले देहायको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षलाई मनासबि माफकिको आर्थिक क्षतिपूर्ति भराई दनि सक्नेछ:- । (क) नयिन्त्रणमा लिएको बीमकको व्यवस्थापनको क्रममा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाही भएकोमा, । (ख) यस ऐन बमोजमि फरफारकको प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा, । (ग) नयिन्त्रणमा लिएको बीमकको व्यवस्थापनको कारबाही गर्दा पर्याप्त आधार र कारण बनि गरेकोमा । (६) विशेष व्यवस्थापन समूहले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा पारदर्शी एवं न्यायोचित तवरले सम्बन्धित बीमति तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको हति हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।

(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले नयिन्त्रणमा लिएको बीमकको व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरी प्राधिकरण वा विशेष व्यवस्थापन समूहको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने सलिसलामा सम्बन्धित बीमकका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका विरुद्धमा कुनै बीमति, शेयरधनी वा साहुले कुनै कसिमिको मुद्दा मामला गर्न पाउने छैन । ११२. अन्तमि प्रतविदन पेश गर्नुपर्ने: विशेष व्यवस्थापन समूहले आफूले नयिन्त्रणमा लिएको बीमकको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमि गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न गरेको, आफ्नो कार्यावधि समाप्त भएको वा कुनै कारणले सो समूह विघटन भएकोमा त्यसरी कार्य सम्पन्न गरेको, कार्यावधि समाप्त भएको वा विघटन भएको मतिलि तीस दनिभित्र आफूले सम्पन्न गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिको विवरण समावेश गरी तयार गरिएको अन्तमि प्रतविदन प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-१४ । बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण तथा बीमक गाभ्ने वा गाभनि व्यवस्था । ११३. बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने: (१) कुनै बीमकले आफूले गर्दै आएको बीमा व्यवसायहरू मध्ये सबै वा केही बीमा व्यवसायको प्रकार (पोर्टफोलियो) प्राधिकरणको स्वीकृति लिई सोही कसिमिको बीमा व्यवसाय गर्ने अर्को बीमकलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै बीमकले बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गरी लनि वा दनि चाहेमा सम्बन्धित बीमकले आ-आफ्नो साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी एक आपसमा समझौता गरी तोकिए बमोजमिको कागजात सहित प्राधिकरणमा संयुक्त नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा नविदकसँग थप कुनै कुरा बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझी बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न मनासबि देखिएमा प्राधिकरणले समझौता बमोजमि बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न तोकिए बमोजमि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्दा बीमतिको अहति वा हानि नोक्सानी हुने, बीमा व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतस्पर्धा बढ्न सक्ने वा कुनै बीमकको एकाधिकार वा नयिन्त्रति व्यापारिक अभ्यास कायम हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा प्राधिकरणले बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गरी लनि वा दनि स्वीकृति प्रदान गर्ने छैन । (५) उपदफा (३) बमोजमि बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति लिई बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गरेपछि त्यस्तो व्यवसायको सम्पत्ति तथा दायित्व बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गरी लनि बीमकमा सर्नेछ । (६) बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११४. बीमक गाभ्ने वा गाभनि सक्ने: (१) एकै कसिमिको बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरू प्राधिकरणको स्वीकृति लिई प्रचलित कानून बमोजमि

एक आपसमा गाभन वा गाभनि सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि गाभने वा गाभनि कारबाही चलाउनु अघि तोकिए बमोजमिको कागजात सहति गाभने र गाभनि दुवै बीमकले स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष संयुक्त नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा बीमक गाभन वा गाभनि मनासबि देखिएमा सो सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न प्राधिकरणले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरेपछि आपसमा गाभने वा गाभनि बीमकले आ-आफ्नो कम्पनीको सम्पत्ति, दायित्व र व्यवसायको मूल्याङ्कन गर्न बीमकको लेखापरीक्षक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी तोकिए बमोजमि मूल्याङ्कन गराई सो विवरण सहति प्राधिकरण समक्ष नविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गरी नविदकसँग कुनै थप कुरा बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझ्दा नविदक बीमकलाई एक आपसमा गाभन वा गाभनि मनासबि हुने देखिएमा गाभन वा गाभनि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । तर बीमकहरू एक आपसमा गाभ्दा वा गाभ्दा बीमकलाई अहति वा हानि नोक्सानी हुने, बीमा व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतस्पर्धा बढ्ने वा कुनै बीमकको एकाधिकार कायम हुने वा नयिन्त्रति व्यापारिक अभ्यास कायम हुनसक्ने सम्भावना देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकलाई एक आपसमा गाभन वा गाभनि स्वीकृति दिने छैन । (६) बीमक एक आपसमा गाभने वा गाभनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११५. प्राधिकरणले गाभन वा गाभनि निर्देशन दिने सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा प्राधिकरणले अवधितोकी कुनै बीमकलाई अर्को बीमकसँग गाभन वा गाभनि निर्देशन दिने सक्नेछ:- । (क) बीमक दफा १०९ को खण्ड (ख) बमोजमि विशेष व्यवस्थापन समूहले कुनै बीमकलाई गाभन प्राधिकरण समक्ष सफारसि गरेमा, वा । (ख) बीमकको सञ्चालक वा संस्थापकको अर्को बीमकमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय, व्यावसायिक वा नजिी स्वार्थ भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्देशन दिएकोमा प्राधिकरणले तोकको अवधितिर् त्यस्तो बीमकले गाभनि प्रस्ताव प्राधिकरण समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ र प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्तो बीमक अर्को बीमकसँग गाभनेछ । ११६. बीमकले अर्को बीमक प्राप्त गर्न सक्ने: (१) कुनै बीमकले उत्तै कसिमिको बीमा व्यवसाय गर्ने अर्को बीमकलाई प्राप्त (एक्वजिसिन) गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि एक बीमकले अर्को बीमकलाई प्राप्त गर्न चाहेमा दुवै बीमकले आ-आफ्नो साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्राधिकरण समक्ष सैद्धान्तिक सहमतिका लागि संयुक्त नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा सैद्धान्तिक सहमति दिने उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले देहायको आधारमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ:- । (क) अल्पकालीन वा दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्नको लागि लक्षति बीमक असमर्थ भई अर्को बीमकले प्राप्त गर्नु मनासबि देखिएमा, ।

(ख) दफा ३६ बमोजमिको चुक्ता पूँजी कायम गर्न वा यस ऐन बमोजमि कायम गर्नु पर्ने कोष कायम गर्न लक्षति बीमक असमर्थ भई अर्को बीमकले प्राप्त गर्नु मनासबि भएमा, । (ग) लक्षति बीमकले निर्धारित अवधितिर् सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न नसकेमा । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक बीमकले अर्को बीमकलाई प्राप्त गर्दा बीमकलाई अहति वा हानि नोक्सानी हुने, बीमा व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतस्पर्धा बढ्ने वा कुनै बीमकको एकाधिकार कायम हुने वा नयिन्त्रति अभ्यास कायम हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकलाई प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने छैन । (५) उपदफा (३) बमोजमि प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएमा प्राप्त गर्ने बीमकले बीमकको लेखापरीक्षक हुन योग्यता पुगेका व्यक्तहरू मध्येबाट देहायका विषयमा अध्ययन गरी प्रतविदन पेश गर्न मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्राप्त गर्ने र लक्षति बीमकको सम्पत्ति, दायित्व र व्यवसायको मूल्याङ्कन सहति समग्र आर्थिक स्थिति, । (ख) प्राप्त गर्ने बीमकले लक्षति बीमक प्राप्त गर्दा बीमा प्रणालीमा हुन सक्ने प्रभावको सामान्य प्रक्षेपण र प्राप्त गर्ने बीमकको व्यावसायिक योजना, । (ग) प्राप्त पिश्चातको लक्षति बीमकका कर्मचारीको व्यवस्थापन, । (घ) प्राप्त पिश्चातको लक्षति बीमकको अल्पकालीन र दीर्घकालीन दायित्वको व्यवस्थापन, । (ङ) तोकिए बमोजमिको अन्य विवरण । (६) उपदफा (५) बमोजमि नियुक्त मूल्याङ्कनकर्ताले आफूले तयार गरेको अध्ययन प्रतविदनको एक प्रत प्राधिकरण र प्राप्त गर्ने बीमक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको प्रतविदनबाट लक्षति बीमकलाई प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमक प्राप्त (एक्वजिसिन) गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि स्वीकृति प्राप्त भएपछि लक्षति बीमकको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा दुवै बीमकले आपसी समझौता गरी प्राप्त गर्ने बीमकले लक्षति बीमकको तोकिए बमोजमि सङ्ख्याका संस्थापक शेयर वा अन्य शेयर खरिद गर्नु पर्नेछ । (९) बीमकको प्राप्त (एक्वजिसिन) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१५ । बीमा कम्पनीको दामासाही । ११७. बीमकको खारेजी: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । प्राधिकरणको स्वीकृति बिना कुनै पनि बीमकको खारेजी हुने छैन । (२) कुनै बीमक खारेज हुन चाहेमा साधारण सभाबाट निर्णय गराई स्वेच्छिक खारेजीको कार्ययोजना सहति प्राधिकरण समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै बीमकको नविदन प्राप्त भएमा प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो बीमकले आफ्नो दायित्व पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएमा आवश्यक शर्त तोकौ बीमकलाई खारेजीको लागि कारबाही अगाडि बिढाउन स्वीकृति दिने सक्नेछ ।

११८. बीमक खारेजी सम्बन्धी शर्तहरू: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदिफा ११७ बमोजमि बीमकको खारेजीका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएमा सो मतिदेखि खारेजीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको मानिन्छ । (२) बीमकको खारेजी गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएको पैतीस दिनभित्र बीमक खारेजीको प्रक्रियामा रहेको सूचना दुई वटा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुई पटक र प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गर्नु पर्ने, । (ख) बीमक खारेजीको प्रक्रियामा रहेको सूचना सम्पूर्ण बीमति, साहू वा सरोकारवाला व्यक्तित्व र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पैतीस दिनभित्र दिनु पर्ने, । (ग) बीमकले बीमालेख अन्तर्गत बीमतिलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम, साहूलाई चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण रकम र पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्व प्राधिकरणले तोकेको अवधिभित्र पूरा गर्नु पर्ने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजमि बीमतिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बीमालेख बमोजमि भुक्तानी गर्न परपिक्व भई नसकेको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको अवधिको अन्तमि दिन त्यस्तो भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम स्वतः परपिक्व भएको मानिने, । (ङ) खण्ड (ग) बमोजमि भुक्तानी वा दायित्व पूरा गर्दा कुनै बीमति, साहू वा सरोकारवाला व्यक्तित्व भुक्तानी लानि नआएको वा भुक्तानी गर्न कारणबस नसकेमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शर्त बमोजमि दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बराबरको रकम छुट्टै खातामा रहने गरी प्राधिकरणले तोकेको बैकमा जम्मा गर्नुपर्ने, । (च) प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि बीमकले खारेजीका लागि अत्यावश्यक हुने बाहेक कुनै दायित्व सन्निधान हुने वा अधिकार प्रयोग गर्ने काम गर्न नहुने । (३) प्राधिकरणले बीमकको खारेजीको प्रक्रिया पूरा भएको मतिदेखि इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । (४) बीमकको खारेजीका सम्बन्धमा प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ११९. प्राधिकरणले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्ने: यस ऐन वा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदिहायका अवस्थामा सो कुरा पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार सहित प्राधिकरणले कुनै बीमकको दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ:- । (क) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म बीमकको दायित्व त्यसको सम्पत्तिभन्दा बढी भएमा, । (ख) भुक्तानी अवधि पूरा भइसकेको वा तत्काल भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व तोकिएको अवधिसम्म पूरा गर्न नसकेमा, । (ग) दफा १०९ को खण्ड (ङ) बमोजमि दामासाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने नरिणय भएमा, । (घ) बीमक, यसका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखबाट बीमतिको हक हति वरिद्ध काम गरेको पाइएको र त्यसको सुधारको लागि प्राधिकरणबाट भएका निर्देशन पटक पटक उल्लङ्घन भएको देखिएमा, । (ङ) लगातार तीन वर्षसम्म बीमकको पुँजीकोष ऋणात्मक भएमा, । (च) उपदफा १३७ बमोजमि बीमकको इजाजतपत्र रद्द भएमा, । (छ) दफा ११७ बमोजमि खारेजीको लागि बीमकले नविदन दएमा ।

१२०. लक्विडिटरको नयुक्ति: (१) दफा ११९ बमोजमि प्राधिकरणले कारबाही अगाडि बढाउन लक्विडिटर नयुक्त गरी सोको सूचना दुई वटा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुई पटक र प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राधिकरणले लक्विडिटर नयुक्त गरेपछि बीमकले सञ्चालन गरेको सम्पूर्ण बीमा व्यवसाय स्वतः स्थगन हुनेछ । १२१. बीमक खारेज हुँदा दायित्वको भुक्तानीमा प्राथमिकता: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकुनै बीमकको खारेजी हुँदा वा दामासाहीमा पर्दा दायित्वको भुक्तानी देहायको प्राथमिकताको आधारमा गर्नु पर्नेछ:- । (क) बीमक खारेजी वा दामासाहीको प्रक्रियामा लागेको खर्च, । (ख) बीमतिलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने वा भुक्तानी गर्न बाँकी रकम, । (ग) प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर र शुल्क, । (घ) प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने नयिमन शुल्कको रकम, । (ङ) बीमा मध्यस्थकर्ताले पाउने पारिश्रमिक वा कमशिन, । (च) अन्य बीमकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बीमा बापतको रकम, । (छ) कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन बाँकी तलब, भत्ता, सञ्चय कोष, उपदान र अन्य रकम, । (ज) बीमकले व्यहोरनु पर्ने अन्य दायित्व, । (झ) बीमकले भुक्तानी गर्नु पर्ने वा पूरा गर्नुपर्ने अन्य कुनै दायित्व, । (ञ) शेयरधनीले पाउने रकम । १२२. विदेशी बीमा कम्पनीको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालयको दामासाही: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनविदेशी बीमा कम्पनी वरिद्ध सम्बन्धति मुलुकको कानून बमोजमि दामासाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने बतितकै नेपाल स्थिति शाखा कार्यालयको बीमा कारोबार स्वतः बन्द हुनेछ । (२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनविदेशी बीमा कम्पनीवरिद्ध सम्बन्धति मुलुकको कानून बमोजमि दामासाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको कारणले त्यस्तो कम्पनीको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालयको दायित्व प्रभावति हुने देखिएमा त्यस्तो कार्यालयले नेपालमा सञ्चालन गरेको बीमा व्यवसायबाट सन्निधान भएको दायित्व पूरा गर्न नेपालमा भएको जायजथाको विवरण सहितको जानकारी अवलिम्ब प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जानकारी प्राप्त भएमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि एक मूल्याङ्कनकर्ता नयुक्त गरी त्यस्तो कार्यालयले नेपालमा सञ्चालन गरेको बीमा व्यवसायको दायित्व र त्यस्तो कार्यालयको नेपालमा रहेको जायजथाको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नयुक्त मूल्याङ्कनकर्ताले दफा ३८, ३९, ४० र ४१ बमोजमिको रकम तथा त्यस्तो कार्यालयको अन्य चल अचल सम्पत्तिको विवरण सहितको मूल्याङ्कति रकम र त्यस्तो कार्यालयको बीमालेख जारी गरे बापतको तत्कालीन र परपिक्व हुँदाका बखत कायम हुने दायित्वको रकम, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम र भुक्तानी गर्नु पर्ने अन्य रकम र दायित्वको विवरण खुलाई प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएपछि नेपालमा त्यस्तो कार्यालयले व्यहोरनु पर्ने दायित्व बापतको रकम यस्तो बीमकले खर्च गर्न नपाउने

गरी तोकएि बमोजमि प्राधकिरणले रोकका गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको रकमबाट त्यस्तो कार्यालयबाट व्यहोर्नु पर्ने दायित्व तोकएि बमोजमि पूरा गर्नुपर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि दायित्व पूरा गरी बाँकी रहेको रकम प्रचलति कानून बमोजमि सम्बन्धति मुलुकमा फर्ति लैजान सकनिछ । (८) उपदफा (४) बमोजमिको प्रतविदनबाट नेपालमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको कारण सर्जिति बीमति प्रतकिो वा अन्य दायित्व पूरा हुन नसक्ने देखएिमा त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न सकने गरी आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न प्राधकिरणले त्यस्तो कार्यालयलाई नर्दिशन दनिछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि नर्दिशन भएकोमा त्यस्तो रकमको व्यवस्था गर्नु सम्बन्धति कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि कार्यालयबाट त्यस्तो रकमको व्यवस्था हुन नसकेमा प्राधकिरणले कूटनीतिकि माध्यम मार्फत सम्बन्धति मुलुकको नयिमनकारी नकियाबाट त्यस्तो रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजमि दायित्व भुक्तानी हुन नसकेमा प्राधकिरणले बीमति हति संरक्षण कोषबाट व्यहोर्ने गरी आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (१२) उपदफा (११) बमोजमि दायित्व पूरा हुन नसकेमा त्यस्तो रकमको दायित्व व्यहोर्न प्राधकिरणले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सकनेछ । परचिछेद-१६ । बीमा दाबी । १२३. बीमा दाबी फस्यौट गर्नु पर्ने: (१) बीमकले बीमालेखमा उल्लेख भए बमोजमि बीमा दाबी पेश हुन आएमा त्यस्तो दाबीको क्षतिमूल्याङ्कन गराउनु पर्ने भए सो गराई र क्षतिमूल्याङ्कन गराउनु नपर्ने भए त्यसरी पेश भएको मतिबाट तोकएिको अवधभित्ति दाबी फस्यौट गर्नु पर्नेछ । (२) प्रचलति कानून बमोजमि बीमति वा नजिको हकवाला तोकएिको अवधभित्ति पत्ता नलागेमा वा नजिलाले दाबी भुक्तानी गर्न नसकएिमा दाबी भएका बखत भुक्तानी गर्ने गरी त्यस बापतको रकम दाबी नभएको कोष (अनक्लेमड फण्ड) मा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) बीमा दाबी बापतको रकम भुक्तानी पाउने व्यक्ती फेला नपरेमा बीमति वा हकवालालाई कुनै प्रकारले खोजेको, सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको वा रकम भुक्तानी गर्न पर्याप्त प्रयास गरेको प्रमाण बीमकले सुरक्षति रूपमा राख्नु पर्नेछ । (४) बीमकले तोकएिको समयभित्ति फस्यौट हुन नसकेका दाबीहरूको वविरण प्राधकिरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखएिको भए तापनि देशको कुनै भू-भाग वा क्षेत्रमा महावपित्ति लगायतका अन्य सङ्कट आइपरेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्कट परेको स्थानमा नश्चिति अवधकि लागि प्राधकिरणले बीमा दाबी सम्बन्धी छुट्टै कार्यवधिति तयार गरी लागू गर्न सकनेछ । (६) बीमा दाबी फस्यौट तथा दाबी नभएको कोष (अनक्लेमड फण्ड) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १२४. पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानी: (१) पुनर्बीमा गर्ने बीमकले बीमा व्यवसाय गर्ने बीमक र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबीच भएको पुनर्बीमा करारको आधारमा पुनर्बीमा दाबी बापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (२) पुनर्बीमा दाबी फस्यौट र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ ।

१२५. सानो रकमको दाबी फस्यौट: (१) प्राधकिरणले तोकेको सीमाभन्दा सानो रकमको दाबी बापतको दायित्वलाई सानो रकमको दाबी अन्तर्गत फस्यौट गर्नु पर्नेछ । (२) सानो रकमको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १२६. स्पष्ट क्षति वा हानि नोकसानी: (१) प्राधकिरणले तोके बमोजमिको प्रकृतिको क्षति वा हानि नोकसानीलाई स्पष्ट क्षति वा हानि नोकसानी अन्तर्गत फस्यौट गर्नु पर्नेछ । (२) स्पष्ट क्षति वा हानि नोकसानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १२७. भुक्तानी पाउने व्यक्ती: (१) कुनै जीवन बीमालेख अन्तर्गतको दाबी भुक्तानी नहुँदै कुनै बीमतिको मृत्यु भएमा बीमालेख बमोजमिको रकम सम्बन्धति बीमतिले बीमालेखमा इच्छाएको व्यक्तिले पाउनेछ । (२) बीमतिले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ वा इच्छाएको व्यक्तिको पनि बीमतिको मृत्यु हुनु अघि नै मृत्यु भइसकेको रहेछ भने त्यस्तो रकम प्रचलति कानून बमोजमि नजिको हकवालाले पाउनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखएिको भए तापनि बीमतिले कसैलाई बीमालेखको अख्तियारी प्रदान गरेको रहेछ भने त्यसरी अख्तियारी प्रदान गरेको सीमासम्मको बीमा दाबी बापतको रकम प्राप्त गर्ने अग्राधिकार अख्तियारी प्राप्त व्यक्तीमा सुरक्षति रहनेछ । परचिछेद-१७ । उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था । १२८. दाबी भुक्तानी सम्बन्धी उजुरी: (१) बीमकले बीमालेखमा उल्लिखित अवधभित्ति बीमतिलाई बीमा दाबी भुक्तानी नगरेमा, दायित्व नर्धारण नगरेमा वा बीमतिलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व नर्धारण गरेमा सम्बन्धति बीमतिले प्राधकिरणसमक्ष उजुरी गर्न सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी परेमा प्राधकिरणले आवश्यक छानबनि गरी सम्बन्धति बीमकलाई प्रतउत्तर पेश गर्न पन्ध्र दिनको समय दनिछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रतउत्तर प्राप्त भएमा सो बमोजमि प्रमाण बुझी र प्रतउत्तर दनि म्यादभित्ति बीमकले प्रतउत्तर नदएिमा प्राधकिरणले देहाय बमोजमि गर्न सकनेछ:- । (क) उजुरवाला र बीमकबीच मलिपत्र गराउने, । (ख) दाबी भुक्तानी नगरेको कारणले बीमतिलाई कुनै क्षति हुन गएकोमा मनासबि क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दनि, । (ग) बीमकले नर्धारण गरेको दायित्व मनासबि नदेखएिमा पुनः दायित्व नर्धारण गर्न सम्बन्धति बीमकलाई आदेश दनि, । (घ) बीमकले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखएिमा भुक्तानी गर्नको लागि सम्बन्धति बीमकलाई आदेश दनि, । (ङ) अन्य उपयुक्त आदेश दनि । (४) बीमालेख बमोजमि दाबी भुक्तानी नदएको कारणले कुनै बीमक वरिद्ध उजुरी परी दाबी भुक्तानी दनि पर्ने ठहरेमा बीमा रकमको अतरिक्ति उजुरी परेको मतिदिखि दश प्रतशितका दरले हुने ब्याज तथा कानूनी उपचार प्राप्त गर्न लागेको वास्तवकि खर्च बराबरको रकम समेत उजुरवालालाई सम्बन्धति बीमकले भराई दनि पर्नेछ । (५) प्राधकिरणले उपदफा (३) बमोजमि दिएको आदेशमा चर्तित नबुझ्ने बीमक, बीमति वा अन्य कुनै व्यक्तिले पैतीस दिनभित्ति सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकनेछ ।

(६) यस दफा बमोजमि उजुरी उपरको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १२९. हानि नोकसानी सम्बन्धी उजुरी: (१) कुनै बीमक वा

नजिको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकले कुनै बीमतिको हक हति वरिद्ध कुनै कार्य गरी नजिलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा सम्बन्धति बीमक जमिमेवार हुनेछ र सो बापत क्षतपूरति तिरिनु बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा सो कुरा थाहा पाएको मतिलि तोकिएको अवधभितिर बीमतिले प्राधकिरणसमक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि उजुरी परेमा प्राधकिरणले आवश्यक अनुसन्धान वा जाँचबुझ गरी सम्बन्धति बीमक, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा सम्बन्धति बीमा मध्यस्थकर्तालाई प्रतउत्तर पेश गर्न सात दिनको समय दनिन्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रतउत्तर प्राप्त भएमा वा प्रतउत्तर दनि म्यादभितिर प्रतउत्तर प्राप्त नभएमा प्राधकिरणले आवश्यक जाँचबुझ गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने पक्षबाट क्षतपूरति बापत मनासबि रकम उजुरीकर्तालाई भराउन वा उजुरीकर्ता र बीमकबीच मल्लापत्र गराउन आदेश दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि क्षतपूरति भराउने आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले पैतीस दिनभितिर सम्बन्धति उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि उजुरीको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३०. बीमा मध्यस्थता: यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्रप्राप्त बीमकहरू बीचमा वा बीमा मध्यस्थकर्ताहरू बीचमा वा बीमक, मध्यस्थकर्ता वा बीमाका अन्य पक्षहरू बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भई आपसी समझदारीमा समाधान हुन नसकेमा विवादमा संलग्न पक्षहरूमध्ये कुनै एक पक्षको अनुरोधमा वा प्राधकिरणको अग्रसरतामा प्राधकिरणले मध्यस्थ गरी तोकिए बमोजमि विवादको समाधान गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१८ । प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन । १३१. प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन: (१) प्रदेशले यस ऐनको अधीनमा रही देहायको विषयमा कानून बनाई बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ:- (क) बीमाको पहुँच पुर्‍याउने, (ख) बीमा अभिकर्ताको लागि तोकिए बमोजमि इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने, (ग) बीमा सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (घ) तोकिएको विषयमा गुनासो सुनुवाई गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्य गर्दा प्राधकिरणले तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशले कानून बनाई आफ्नो काम कारबाही प्रारम्भ नगरेजेलसम्म यस दफा बमोजमिको काम कारबाही प्राधकिरणले गर्नेछ । १३२. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) प्राधकिरणले यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र लिएका बीमक तथा बीमा मध्यस्थकर्ताको विवरण प्रदेशको सम्बन्धति निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) बीमकले प्रत्येक प्रदेशमा खोलिएको कार्यालय तथा आफूसँग सम्बन्धति बीमा मध्यस्थकर्ताको विवरण प्रदेशको सम्बन्धति निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१३३. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: दफा १३१ बमोजमि सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएको बीमकले सम्बन्धति प्रदेशमा वर्षभरिमा गरेको काम कारबाहीको तोकिए बमोजमि वार्षिक प्रतविदन तयार गरी प्रदेशको सम्बन्धति निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी तयार गरेको प्रतविदनको एकप्रति प्राधकिरणमा समेत पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१९ । कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय । १३४. नियमनको कारबाही: (१) कुनै बीमकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश उल्लङ्घन गरेको पाइएमा वा प्राधकिरणमा गलत विवरण वा तथ्याङ्क पेश गरेको देखिएमा त्यस्तो बीमक वा नजिको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई प्राधकिरणले देहाय बमोजमिको कारबाही गर्न सक्नेछ:- (क) लिखित रुपमा सचेत गराउने वा चेतावनी दनि, (ख) सुधारका लागि किबुलियत गराउने वा नशिर्चति अवधतिकी कुनै सुधार गर्न आदेश दनि, (ग) बीमकको सम्पत्ति वा बहीखाता नियन्त्रणमा लनि, (घ) शेयरधनीलाई वतिरण गर्ने लाभांश, बोनस शेयर वा हकपूद शेयर वतिरण वा जारी गर्न रोक लगाउने, (ङ) बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी तथा बीमा मध्यस्थकर्तालाई नलिम्बन गर्ने वा नलिम्बन गर्न बीमकलाई आदेश दनि, (च) बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आंशिक वा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने, (छ) इजाजतपत्रप्राप्त बीमा कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धति उच्च अदालत समक्ष नविदन दनि । (२) कुनै पनि बीमकको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा पदाधिकारी, कर्मचारी वा कुनै सम्बन्धति व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गरेमा प्राधकिरणले उल्लङ्घनको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी देहाय बमोजमिको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछ:- (क) नजिले लिएको सम्बन्धति बीमकको शेयर जफत तथा रोक्का गर्ने र सो शेयर अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने वा गर्न लगाउने, (ख) बीमकको सञ्चालक समिति, सञ्चालक, पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीले पाउने बैठक भत्ता पारिश्रमिक लगायतका केही वा सबै सुविधा रोक्का वा नलिम्बनमा राख्ने वा राख्न लगाउने, (ग) प्राधकिरणको नियमन, नरीक्षण वा अनुगमनबाट बीमकले बीमति, शेयरधनी तथा बीमकको हतिमा काम नगरेको पाइएमा बीमकको अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीलाई लिखित सूचना दिई सो पदबाट हटाउने, (घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेश विपरीत तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा कसैले लिएको वा दिएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सेवा सुविधा वा सो बापत लाग्ने रकम तथा प्रचलति कानून बमोजमिको ब्याज त्यस्तो सेवा सुविधा दनि व्यक्तहरूबाट असुल उपर गर्ने, (ङ) बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी व्यावसायिक रूपले सम्बद्ध भएको निकाय समक्ष कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सम्बन्धति बीमकलाई आदेश दनि ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमि पदबाट हटाइएको व्यक्तिले अवकाश पाए बापत कुनै क्षतपूरति वा सुविधा पाउने छैन र त्यसरी अवकाश भएको पाँच

वर्षसम्म कुनै बीमकको सेवामा नयुक्त हुन पाउने छैन । (४) बीमकले कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीको हेलचेक्र्याई वा बदनयितका कारण तरिनु बुझाउनु पर्ने भएमा त्यस्तो रकम सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीबाट असुल उपर गर्न वा गर्न लगाउन आदेश दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि दिएको आदेशको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीले त्यस्तो रकम व्यक्तगित रूपमा तरिनु बुझाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको रकम प्राधकिरणले तोकेको अवधभित्र नतरि वा नबुझाएमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा नजिको एकाघरको परिवारको नाममा रहेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाता वा नजि वा नजिको एकाघरको परिवारको कुनै पनचिल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । (७) यस ऐन बमोजमि प्राधकिरणले कुनै बीमक, मध्यस्थकर्ताको नियमन, नरीक्षण, अनुगमन वा अन्य कुनै कारबाही गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा लागेको खर्च बीमकले व्यहोरनु पर्नेछ । १३५. बीमा भुक्तानी रोकका राख्न वा खारेजी गर्न नरिदेशन दनि सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा प्राधकिरणले कसैलाई बीमालेख प्रदान नगर्न वा बीमालेख बमोजमि भुक्तानी दनि पर्ने रकम रोकका राख्न वा बीमालेख खारेजी गर्न नरिदेशन दनि सक्नेछ:- । (क) बीमा व्यवसाय वा बीमतिको हक हति विपरीतको कुनै कार्य हुनबाट रोकन, । (ख) कुनै कसुरको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन, । (ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, ठगी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन वा अन्य सङ्गठित अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन । १३६. इजाजतपत्र नलिम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन सक्ने: (१) कुनै बीमकले देहायको कुनै काम गरेमा प्राधकिरणले त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र तोकेको अवधको लागि नलिम्बन गर्न वा त्यस्तो बीमकलाई बीमा व्यवसाय गर्न आंशिकि वा पूर्ण रुपमा रोक लगाउन सक्नेछ:- । (क) दफा ३६ को व्यवस्था बमोजमि न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेमा, । (ख) दफा १२८ वा १२९ को व्यवस्था बमोजमि दाबी भुक्तानी वा हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा भएको नरिण्य तोकेको अवधभित्र कार्यान्वयन नगरेमा, । (ग) बीमकलाई बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दौंदा बीमतिको गम्भीर अहति हुने भएमा, । (घ) प्राधकिरणको स्वीकृति बिना बीमा व्यवसाय बन्द गरेमा, । (ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा प्रचलित कानून बमोजमि नषिध गरिएका अन्य कुनै कार्य गरेमा, । (च) प्राधकिरणले दिएको नरिदेशन वा आदेश पटक पटक उल्लङ्घन गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि बीमकको इजाजतपत्र नलिम्बन गर्न वा बीमा व्यवसाय पूर्ण वा आंशिकि रुपमा रोक लगाउनुअघि प्राधकिरणले सम्बन्धित बीमकलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि बीमकले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक देखिएमा प्राधकिरणले त्यस्तो नलिम्बन वा रोकका फुकुवा गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि बीमकलाई बीमा व्यवसाय गर्न पूर्ण वा आंशिकि रुपमा रोक लगाइएकोमा त्यसको सूचना कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका तथा प्राधकिरणको वेबसाइट मार्फत सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १३७. बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा प्राधकिरणले बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा १३६ बमोजमि बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको वा इजाजतपत्र नलिम्बन गरिएको एक वर्षसम्म पनित्यस्तो रोकका फुकुवा हुन नसकेमा, । (ख) बीमकलाई बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दौंदा बीमतिको गम्भीर अहति हुने भएमा, । (ग) प्रचलित कानून बमोजमि बीमक वरिद्ध अदालतले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गरेमा, । (घ) खारेजीको लागि बीमकको नविदन परेकोमा खारेजीको प्रक्रिया पूरा भएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) को अवस्थामा बाहेक कुनै बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्नुअघि प्राधकिरणले सम्बन्धित बीमकलाई तोकेको बमोजमि उचित समय दिई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित अवस्था उत्पन्न भई सम्बन्धित बीमकले त्यस्तो अवस्था सुधार गर्ने र कमी कमजोरी नदोहोर्नाउने कबुलियत गरेमा प्राधकिरणले त्यस्तो बीमकलाई एक पटकको लागि आफ्नो अवस्था सुधार गर्न वा कमी कमजोरी सच्याउन मनासबि समय प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि कुनै बीमकको इजाजतपत्र खारेज भएमा त्यसरी खारेज हुनुभन्दा अगाडि बीमकले लएको दायित्वको फस्यौट तोकेको बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि इजाजतपत्र खारेज भएकोमा प्राधकिरणले सम्बन्धित बीमा कम्पनीको नाम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका र प्राधकिरणको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । १३८. जरिवाना गर्न सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा नरिदेशन बमोजमि तयार गर्नु पर्ने विवरण वा प्रतविदन वा कागजात तयार नगर्ने, दनि पर्ने जानकारी नदनि वा पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण तोकेको समयभित्र पेश नगर्ने वा नियमन, नरीक्षण वा अनुगमन गर्दा प्राधकिरण वा सो कार्यका लागि प्राधकिरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको अवधभित्र उपलब्ध नगराउने बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई प्राधकिरणले यस ऐनमा उल्लिखित अन्य सजायको अतिरिक्त देहाय बमोजमि जरिवाना गर्न सक्नेछ:- । (क) बीमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक पच्चीस हजार रुपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक दुई हजार रुपैयाँ, । (ख) बीमकको हकमा म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक पचास हजार रुपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ, ।

(ग) खण्ड (ख) को अवधि नाघे पछि बीमकको हकमा जहलै सुकै भएपनि दैनिक एकलाख रूपैयाँ र बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक दश हजार रूपैयाँ । (२) बीमकले तोकेको समयमा क्षति भूल्याङ्कन नगराएमा बीमकलाई प्राथकिरणले देहाय बमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछः- । (क) म्याद नाघेको एक हप्तासम्मको लागि दैनिक पाँच हजार रूपैयाँ, । (ख) म्याद नाघेको दुई हप्तासम्मको लागि दैनिक दश हजार रूपैयाँ । (ग) खण्ड (ख) को अवधि नाघे पछि जहलै सुकै भएपनि दैनिक पच्चीस हजार रूपैयाँ, । (३) बीमकले तोकेको अवधिभित्र दाबी बापतको दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकेको समयभित्र दायित्व फस्यौट नगरेमा वषियको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी प्राथकिरणले दुई लाख रूपैयाँ देखि बीस लाख रूपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (४) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम वा निर्देशन वा आदेश विपरीत बीमकले कुनै कार्य गरेमा वा प्राथकिरणले जारी गरेको निर्देशन वा आदेश पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजमिको रति नपुर्याई बीमा व्यवसाय गरेमा वा झुट्टा वविरण तयार गरेमा प्राथकिरणले देहाय बमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछः- । (क) पहिलो पटकको लागि दुई लाख रूपैयाँ, । (ख) दोस्रो पटकको लागि पच्चीस लाख रूपैयाँ, । (ग) तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पछि पचास लाख रूपैयाँ । (५) बीमकले परपालन सम्बन्धी प्रतविदन पेश नगरेमा प्राथकिरणले एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (६) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम वा निर्देशन वा विपरीत बीमा मध्यस्थकर्ताले कुनै कार्य गरेमा वा यस ऐन बमोजमिको रति नपुर्याई बीमा सम्बन्धी कार्य गरेमा वा झुट्टा वविरण तयार गरेमा प्राथकिरणले देहाय बमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछः- । (क) पहिलो पटकको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, । (ख) दोस्रो पटकको लागि पच्चीस हजार रूपैयाँ, । (ग) तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पछि पचास हजार रूपैयाँ । (७) बीमकले दफा ८७ बमोजमि लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगराएमा प्राथकिरणले त्यस्तो बीमकलाई देहाय बमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछः- । (क) पहिलो एक हप्तासम्मको लागि पचास हजार रूपैयाँ, । (ख) एक हप्तादेखि बढी एक महिनासम्मको लागि एक लाख रूपैयाँ, । (ग) एक महिनादेखि बढी तीन महिनासम्मको लागि पाँच लाख रूपैयाँ, । (घ) तीन महिनादेखि बढी जतसुकै अवधिसम्मको लागि दश लाख रूपैयाँ । (८) दफा १२८ को उपदफा (२) वा दफा १२९ को उपदफा (३) बमोजमि बीमक, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई प्रतउत्तर पेश गर्न भनिएकोमा प्रतउत्तर म्यादभित्र पेश नगरेमा प्राथकिरणले देहाय बमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछः- । (क) बीमकलाई एक लाख रूपैयाँ, । (ख) बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई पाँच हजार रूपैयाँ ।

(९) बीमा सर्भेयरले तोकेको समयभन्दा ढल्लो गरी क्षति भूल्याङ्कनको प्रतविदन बुझाएमा त्यसरी ढल्ला बुझाए बापत प्राथकिरणले त्यस्तो सर्भेयरलाई देहाय बमोजमिको जरविना गर्न सक्नेछः- । (क) अवधिसमाप्त भएको एक हप्तासम्मको लागि दुई हजार रूपैयाँ, । (ख) अवधिसमाप्त भएको दुई हप्तासम्मको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, । (ग) अवधिसमाप्त भएको एक महिनासम्मको लागि दश हजार रूपैयाँ, । (घ) अवधिसमाप्त भएको एक महिनापछि जतसुकै अवधिसम्म पच्चीस हजार रूपैयाँ । (१०) कसैको उजुरी परी अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा वा प्राथकिरणबाट भएको नयिमन, नरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा कुनै बीमा सर्भेयरले क्षतिको गलत मूल्याङ्कन गरी प्रतविदन पेश गरेको देखिएमा प्राथकिरणले पहिलो पटक भए सचेत गराउन वा पचास हजार रूपैयाँ जरविना गर्न वा दुवै सजाय गर्न र सोही कार्य पुनः दोहोर्‍याएमा नजिको इजाजतपत्र खारेज गरी एक लाख रूपैयाँ जरविना गरी बीमतिलाई पुग्न गएको क्षति बराबरको रकम नजिबाट असुल उपर गरी बीमतिलाई भराई दनि सक्नेछ । (११) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले यस दफा बमोजमि जरविना हुने कार्य गरी कमाएको सम्पत्ति आफू, आफ्नो एकाघरको परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो र सो बाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइनेछ र सोही बमोजमि गर्नु उक्त निकायको कर्तव्य हुनेछ । (१२) यस दफा बमोजमि प्राथकिरणले गरेको सजाय उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले सजाय पाएको पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १३९. कारबाहीको कार्यवधिः (१) प्राथकिरणले दफा १३४ बमोजमि नयिमनको कारबाही वा दफा १३८ बमोजमि जरविना गर्नु अघि सम्बन्धित बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक वा व्यक्तिलाई प्रस्ताव गरिएको कारबाही वा जरविनाको सम्बन्धमा आफ्नो सफाई पेश गर्न सात दिनको म्याद दिई लेखित सूचना दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखित सूचना प्राप्त गरेको मतिले सात दिनभित्र सम्बन्धित बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा कुनै व्यक्तिले आफ्नो सफाई लेखित रूपमा प्राथकिरणसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेश हुन आएको सफाई चर्चित बुझ्दो देखिएमा प्राथकिरणले त्यस्तो कारबाही वा जरविनामा संशोधन गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ । (४) यस ऐन बमोजमि प्राथकिरणले कारबाही वा जरविना गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य कार्यवधि प्राथकिरणले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १४०. कसुरः (१) देहाय बमोजमिको काम कारबाहीलाई यस ऐन बमोजमि कसुर गरेको मानिनेछः- । (क) दफा २४ बमोजमि इजाजतपत्र नलिई बीमा व्यवसाय गरेमा, । (ख) दफा ९० बमोजमि इजाजतपत्र नलिई बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको रूपमा काम गरेमा, । (ग) कुनै बीमकले बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक वा अन्य पक्षसँग मेलि वा नमेलि बीमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी करिने गरी वा गलत वविरण वा कागजात तयार गरी वा नगरी बीमा दाबी भुक्तानी गरेमा, ।

(घ) कुनै बीमतिले बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायक वा अन्य पक्षसँग मेलि वा नमेलि बीमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी करिने गरी वा गलत

वविरण वा कागजात पेश गरी वा नगरी बीमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेमा, । (ड) कुनै बीमा सर्भेयरले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा स्वार्थवस वा बदनयितपूर्व तरिकाले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी बीमक वा बीमतिलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेमा, । (च) बीमालेख बमोजमि बीमतिले बीमकलाई बुझाउनु पर्ने बीमाशुल्क कुनै बीमा अभिकर्ताले बदनयितपूर्वक बीमकलाई नबुझाई उक्त रकमको अपचलन गरेमा, । (छ) बीमकको कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कसैले बीमालेख जारी गर्दा, बीमा गरिएको सम्पत्तितथा दायित्वको क्षतिमूल्याङ्कन गर्दा, बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा वा बीमा व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा कुनै अनयिमतिता गरेमा वा आर्थिक दुरुपयोग गरेमा, । (ज) बीमक गाभ्दा वा गाभ्दा, प्राप्त गर्दा, खारेज गर्दा वा लेखापरीक्षण गर्दा कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले अनयिमतिता गरेमा, । (झ) कसैले खण्ड (क) देखि (ज) सम्मको कसुर गर्न उद्योग गरेमा वा त्यस्तो कसुर गर्न कुनै कसिमिले मदद पुर्याएमा । (२) वदिशी बीमकको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले शाखा कार्यालयको नयिमति कारोबारको सलिसलामा बाहेक प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई वा झुट्टा वविरण पेश गरी स्वीकृति लिई त्यस्तो शाखा कार्यालयको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मदद गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमि कसुर गरेको मानिन्छ । १४१. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको कसुर गरेमा बगिो जफत गरी बगिोको तेबबर जरविना र त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुनेछ । (२) कसैले दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजमिको कसुर गरेमा बगिो जफत गरी बगिो बराबरको जरविना वा तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । (३) कसैले दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (ड), (च), (छ) र (ज) बमोजमिको कसुर गरेमा बगिो जफत गरी देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) दश लाख रुपैयाँसम्म बगिो भए एक वर्षसम्म कैद, । (ख) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बगिो भए दुई वर्षसम्म कैद, । (ग) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बगिो भए तीन वर्षसम्म कैद, । (घ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतसुकै बगिो भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद । (४) दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजमिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (५) दफा १४० को उपदफा (२) को कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बगिो बमोजमिको जरविना र पाँच वर्ष सम्म कैद हुनेछ । (६) यस दफाको प्रयोजनको लागि बगिो कायम गर्दा कारोबार भएको सम्पूर्ण रकमलाई हिसाब गरी बगिो कायम गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजमि बगिो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसुरको मात्रा हेरी दश लाख रुपैयाँसम्म जरविना र दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ । (८) यस दफा बमोजमि सजाय हुने कार्य कुनै सङ्गठित संस्थाले गरेमा त्यस्तो कसुरजन्य कार्य गर्ने सम्बन्धित सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सजाय हुनेछ । १४२. बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने: बीमकको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै बीमा अभिकर्ता, बीमा मध्यस्थकर्ताको इजाजतपत्र नलिम्बन गरेमा वा नजि वरिद्ध दफा १४० बमोजमिको कसुर सम्बन्धी मुद्दामा नजिवरिद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएमा नलिम्बन फुकुवा नभएसम्म वा त्यस्तो मुद्दाको अन्तमि कनिरा नभएसम्म त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, परामर्शदाता वा कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ताले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न पाउने छैन । १४३. बीमति सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) कुनै पनबीमतिले बीमक वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकसँग मली वा नमली बीमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी, करिंते गरी वा गलत वविरण पेश गरी वा नगरी, पेश गर्नुपर्ने वविरण पेश नगरी वा पेश नगर्नु पर्ने वविरण पेश गरी, आफू वा बीमा गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै आधारभूत तथ्य लुकाएमा, कुनै बीमा दाबी गरेको शंका लागेमा वा बीमक वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई प्रभावमा लिएको शंका लागेमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमतिको अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राधिकरणले अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नु त्यस्तो बीमतिको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको अनुसन्धान वा जाँचबुझबाट बीमति दोषी ठहरिएमा प्रचलति कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त नकियामा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि अनुसन्धान वा जाँचबुझमा सहयोग नगर्ने, बीमा जालसाजी गर्ने वा बीमा ठगी गर्ने बीमति वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणले प्रचलति कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त नकियबाट लेखिआएमा कालोसूचीमा राखी त्यस्तो व्यक्ति संलग्न रहेको कुनै पनव्यवसायको बीमा गर्न पाँच वर्षसम्म नषिध गर्न सक्नेछ । (५) बीमतिको अनुसन्धान वा जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४४. बाधा बरीध गर्नेलाई सजाय: यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान वा जाँचबुझ सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा बरीध गरेमा नजिलाई अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्ने अधिकारीको प्रतविदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महनिसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

१४५. उजुरी दनि हदम्याद: यस ऐन बमोजमिको कसुर माननि कुनै कार्य गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट प्राधिकरणलाई जानकारी हुन आएमा वा प्राधिकरणले गरेको नरीक्षण तथा प्रचलति कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त अधिकारी वा नकियको अनुसन्धान वा जाँचबुझबाट वा त्यस्तो कार्य गरेको प्रमाणति भएमा सो मतिलि छ महनिभतिर उजुरी दनि सकिनेछ र त्यसरी उजुरी परेको मतिलि तीन महनिभतिर अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरसिक्नु पर्नेछ । १४६. नेपाल सरकार वादी हुने: (१) दफा १४० बमोजमिको कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहति, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसुरको अनुसन्धान, तहककित तथा मुद्दा दायर गर्ने कार्यमा प्राधिकरणले

सम्बन्धति अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । १४७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र नरिणय कार्यान्वयन: (१) दफा १४० को कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक यस ऐन बमोजमि नषिध गरएका अन्य कामका सम्बन्धमा प्राधकिरण आफैले अनुसन्धान वा जाँचबुझ गरी कारबाही र सजाय गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित प्रयोजनको लागि प्राधकिरणलाई यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि प्राप्त अधिकारको अतिरिक्त जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (४) यस ऐन बमोजमि उच्च अदालतमा परेको नविदन वा पुनरावेदन उपरको सुनुवाई सम्बन्धति उच्च अदालतको वाणजिय इजलासबाट हुनेछ । १४८. वविरण माग्ने: (१) यस ऐन बमोजमि नयिम वा कारबाहीको सम्बन्धमा गरनि अनुसन्धान वा जाँचबुझको क्रममा प्राधकिरण वा अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्ने नकियालाई कुनै लखित, खाताको वविरण, कागजात वा अन्य वविरण प्राप्त गर्न अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा र त्यस्तो लखित, खाताको वविरण वा अन्य वविरण कुनै व्यक्ती वा संस्थासँग छ वा सो व्यक्ती वा संस्थाले त्यस्तो वविरण कागजात पेश गर्न सक्छ भन्ने लागेमा प्राधकिरण वा अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्ने नकियाले त्यस्तो व्यक्ती वा संस्थालाई त्यस्तो वविरण कागजात पेश गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्ने नकियाले माग गरेको लखित, खाताको वविरण वा अन्य वविरण उपलब्ध गराउनु वा सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धति सबै व्यक्ती वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १४९. सजाय गर्न बाधा नपर्ने: कुनै व्यक्तीले बीमकको कुनै पदमा बहाल हुँदा दफा १३८ बमोजमिको कुनै कसूर गरेको पाइएमा नजि सो पदबाट अवकाश भएको वा पदमा बहाल नरहेको कारणले यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान वा जाँचबुझ र सजाय गर्न बाधा पुग्ने छैन । परचिछेद-२० । वविधि । १५०. बीमति हति संरक्षण कोष: (१) प्राधकिरण अन्तर्गत एक बीमति हति संरक्षण कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) प्राधकिरणले सो प्रयोजनको लागि छुट्याएको रकम, ।

(ख) जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट प्राप्त प्राधकिरणले तोकदिएका बमोजमिको रकम, । (ग) जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । दफा १२३ बमोजमि दाबी नभएको कोष (अनक्लेम फण्ड) मा जम्मा भएको रकम । (३) बीमति हति संरक्षण कोष तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १५१. बीमा वकिस कोष: (१) बीमाको पहुँच आर्थिक रूपले वपिन्न वर्गका नागरकिसम्म पुर्‍याई बीमाको माध्यमबाट नागरकिको हति संरक्षण गर्नको लागि प्राधकिरणमा एक बीमा वकिस कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) दफा ७९ बमोजमि बीमकबाट प्राधकिरणलाई प्राप्त हुने लघुबीमा नयिम शुल्कको पचास प्रतशितले हुन आउने रकम र दफा १०० बमोजमि बीमकबाट प्राधकिरणलाई प्राप्त हुने नयिम शुल्कको कम्तीमा तेत्तीस प्रतशितले हुन आउने रकम, र । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिको रकम प्राधकिरणले प्रत्येक वर्ष उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको रकमको प्रयोग तोकएिको क्षेत्रमा तोकएि बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १५२. गुनासो सुनुवाई: (१) यस ऐन बमोजमि बीमक, बीमति वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा बीमकका सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य कुनै सरोकारवालाबाट भए गरेका कुनै काम कारबाही सम्बन्धी कसैको कुनै गुनासो भए प्राधकिरण समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । (२) गुनासो सुनुवाई तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १५३. बीमक बाहेक अन्य कसैसँग बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने: (१) कुनै पन व्यक्ती वा संस्थाले यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्रप्राप्त बीमक बाहेक अन्य कसैसँग बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार गर्नु हुँदैन । (२) नेपालमा रहेको सम्पत्ति तथा नेपालभतिर सजिना हुने दायित्वको बीमा यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्रप्राप्त बीमकसँग मात्र गर्नु पर्नेछ । १५४. वजिज समूह गठन गर्न सक्ने: (१) प्राधकिरणले बीमा व्यवसायमा सजिना हुने वा भएका वा पर्न आएका जालसाजी, कर्ति वा ठगी सम्बन्धी दाबीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान वा जाँचबुझ गरी तत्सम्बन्धी कारबाही, सुधार वा नीति निर्माणका लागि आवश्यक राय सफिरसि गर्न तोकएि बमोजमि एक वजिज समूह गठन गर्न सक्नेछ । (२) वजिज समूह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १५५. बीमा सूचना केन्द्र: (१) प्राधकिरणले बीमा क्षेत्रको सूचना सङ्कलन गरी एकीकृत र व्यवस्थति गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) प्राधकिरणले उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने बीमा सूचना केन्द्रलाई नयिमन गर्नेछ । (३) बीमा सूचना केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ ।

१५६. बीमा प्रतषिठान (इन्स्टचियुट) को स्थापना गर्न सक्ने: (१) प्राधकिरणले बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, बीमा शक्ति प्रबर्द्धन गर्न तथा बीमा सम्बन्धी तालमि, अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि बीमा सम्बन्धी प्रतषिठान (इन्स्टचियुट) स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) बीमा प्रतषिठान (इन्स्टचियुट) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १५७. तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्ने: (१) प्राधकिरणले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आफै वा नेपाल सरकार वा अन्य नकियाबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्नेछ । (२) यस प्रयोजनका लागि प्राधकिरणले नेपालभतिर वा बाहरिका आधिकारिक व्यक्ती, सङ्घ, संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट समेत सहयोग लनि सक्नेछ । (३)

प्राधकिरणले प्रत्येक महनिमा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कारबाही, तथ्याङ्क तथा तोकिए बमोजमिका अन्य विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नेछ । १५८. असल नयितले गरेको काममा जवाफदेही हुन नपर्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, वनियम वा नरिदेशिका बमोजमि असल नयितले गरेको कुनै काम । कारबाहीको सम्बन्धमा प्राधकिरणको कुनै सदस्य वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपले जवाफदेही हुने छैन । तर जानीजानी वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने नजि व्यक्तिगत रुपमा जम्मेवार हुनेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, वनियम वा नरिदेशिका पालना गर्नको नमित्त असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानिनोक्सानीको सम्बन्धमा प्राधकिरणको कुनै सदस्य वा कर्मचारी विरुद्ध कुनै कसिमिको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च प्राधकिरणले व्यहोर्नेछ । तर जानीजानी वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा परेको मुद्दाको खर्च प्राधकिरणले व्यहोर्ने छैन । १५९. नेपाल सरकार समक्ष प्रतविदन पेश गर्ने: (१) प्राधकिरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र देहाय बमोजमिको विवरण समावेश भएको प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) आफ्नो काम कारबाही र अघिल्लो आर्थिक वर्षभरमा भए गरेका काम र उपलब्ध सम्बन्धी विवरण, । (ख) मुलुकको बीमा व्यवसाय सम्बन्धी समग्र स्थिति, । (ग) वार्षिक बीमा नीति अनुरूपका उपलब्धको विवरण, । (घ) बीमा क्षेत्रमा गर्नु पर्ने सुधारका उपायहरू । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ । १६०. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) प्राधकिरणले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार अध्यक्ष, सदस्य तथा समितिद्वारा गठित अन्य समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर देहायको अधिकार प्रत्यायोजन हुने छैन:- । (क) बीमा कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, । (ख) बीमको इजाजतपत्र दिने, । (ग) बीमा व्यवसायमा रोक लगाउने, । (घ) बीमको इजाजतपत्र खारेजी गर्ने, ।

(ङ) दफा १०३ बमोजमि विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने, । (च) वनियम वा नरिदेशिका जारी गर्ने । (२) अध्यक्षले प्राधकिरणको काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न यस ऐनद्वारा प्राप्त अधिकार प्राधकिरणको अन्य अधिकृत कर्मचारीहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १६१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्राधकिरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १६२. सार्वजनिक निकायसँग समन्वय गर्ने: यस ऐन बमोजमिको कार्य सम्पादन गर्न प्राधकिरणले संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, नियमनकारी निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न सङ्गठित संस्था तथा अन्य सार्वजनिक निकायसँग समन्वय, सहकार्य गर्न र सहयोग तथा सूचना आदान प्रदान गर्न सक्नेछ । १६३. अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्ध: (१) प्राधकिरणले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको बीमा नीति, बीमा सुपरविक्षण तथा नियमन, बीमा जोखिमिङ्कन, बीमा दाबी, पुनर्बीमा, अनुगमन तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूका सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । (२) प्राधकिरणले विदेशी सरकार, विदेशी बीमा नियामक निकाय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई बीमा सुपरविक्षण तथा नियमन सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने र आफूले पनि तिनीहरूबाट त्यस्तै सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । (३) अन्तरराष्ट्रिय बीमा नियमनको माध्यमबाट वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न कार्यरत अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सहयोग र सम्बन्ध वसितार गर्न प्राधकिरणले सहकार्य गर्नेछ । (४) प्राधकिरणले नेपालको प्रतिनिधिको हैसियतले बीमा सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा भाग लैदा आफ्नो मुलुकको तर्फबाट बहन गर्नुपर्ने र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको जम्मेवारी लनिछ । १६४. नेपाल सरकारले नरिदेशन दिने सक्ने: (१) नेपाल सरकारले बीमा व्यवसायको प्रवर्धन र यसमा गर्नु पर्ने सुधारका लागि प्राधकिरणलाई आवश्यक नरिदेशन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नरिदेशन पालना गर्नु प्राधकिरणको कर्तव्य हुनेछ । १६५. विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने: नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा प्राधकिरणले आफूसँग भएको विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १६६. आदेश तथा नरिदेशन जारी गर्न सक्ने: प्राधकिरणले बीमक, बीमति, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई यस ऐन बमोजमिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने सलिसलामा कुनै आदेश, नरिदेशन, मार्गदर्शन जारी गर्न सक्नेछ । १६७. यसै ऐन बमोजमि हुने: (१) यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नविवरण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित कुराको हकमा सोही ऐन बमोजमि हुनेछ । १६८. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी त्यस्तो नियममा देहायको विषयमा व्यवस्था गर्न सकिनेछ:- । (क) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी, ।

(ख) खबरदारी नीति (ह्वसिल ब्लोइङ्ग पोलिसी) सम्बन्धी, । (ग) सामूहिक बीमा कोष (बीमा पुल) सम्बन्धी, । (घ) लघुबीमा सम्बन्धी । १६९. वनियम बनाई लागू गर्ने: प्राधकिरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही वनियमहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ । १७०. नरिदेशिका तथा कार्यवधि बनाई लागू गर्ने: प्राधकिरणले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न आवश्यक नरिदेशिका तथा कार्यवधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । १७१. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतविदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । १७२. खारेजी

र बचाउ: (१) देहायका ऐन खारेज गरिएका छन्:- । (क) बीमा ऐन, २०४९ । (ख) राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ । (२) उपदफा (१) खारेज भएको ऐन बमोजमिको:- । (क) बीमा समितियो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः प्राधिकरणमा परणित भएको माननिन्छ । (ख) बीमा समितिबाट जारी भएको नियम, वनियम, निर्देशन, जारी गरेको इजाजतपत्र, दिएको आदेश वा भए गरेको काम कारबाही वा सजाय प्राधिकरणबाट गरेको वा भएको माननिन्छ । (ग) बीमा समितिको चल अचल सम्पत्ति वा दायित्व स्वतः प्राधिकरणको चल अचल सम्पत्ति वा दायित्व रूपमा परणित हुनेछ । (घ) बीमा समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनेछ र नजि आफ्नो कार्यकालसम्म सो पदमा बहाल रहन सक्नेछ । (ङ) बीमा समितिमा कार्यरत कर्मचारी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परणित हुनेछन् । (च) बीमा समितिमा वचाराधीन मुद्दाहरू स्वतः प्राधिकरणमा सर्नेछन् र यसै ऐन बमोजमि कारबाही र कनिरा गरनिन्छ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि खारेज भएको ऐन बमोजमि:- । (क) गठन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान एक वर्षभित्र एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परणित गरनिन्छ । (ख) राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरू खण्ड (क) बमोजमिको कम्पनीका कर्मचारीमा स्वतः परणित हुनेछन् । (ग) राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा कायम रहेको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व स्वतः खण्ड (क) बमोजमिको कम्पनीको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व रूपमा परणित हुनेछ । (घ) राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट जारी भएका बीमालेख खण्ड (क) बमोजमिको कम्पनीबाट जारी भएको बीमालेख माननिन्छ । अनुसूची । (दफा ११ र दफा ४७ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) । शपथको ढाँचा ।